

## **CURADORIA DE JURISPRUDÊNCIA**

Magistratura Estadual — Banca FGV

### **Direito Administrativo**

### **Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992)**

*Janela de coleta: junho/2021 a junho/2026 (RG, Repetitivo e Controle Concentrado) e últimos 3 anos (casos isolados)*

**Data da curadoria: 04/09/2026**

## Sumário

|                                                                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Sumário .....                                                                                                                                                         | 2  |
| Direito Administrativo — Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992).....                                                                                          | 7  |
| A Reforma da Lei 14.230/2021 e a ADI 7.156/7.236 .....                                                                                                                | 7  |
| ✦ Marcos interruptivos da prescrição são constitucionais, mas é inconstitucional a devolução do prazo pela metade após a interrupção.....                             | 7  |
| ✦ É constitucional, com interpretação conforme, o dispositivo que afasta a improbidade por divergência interpretativa da lei.....                                     | 7  |
| ✦ A sanção de proibição de contratar com o Poder Público produz efeitos nacionais, e não apenas perante o ente lesado .....                                           | 8  |
| ✦ É constitucional excluir a suspensão dos direitos políticos das condenações por atos do art. 11 sem enriquecimento ilícito ou dano ao erário .....                  | 9  |
| ✦ É constitucional o rol taxativo de condutas do art. 11 da Lei de Improbidade .....                                                                                  | 9  |
| ✦ Sócios, administradores e colaboradores de pessoa jurídica podem ser responsabilizados por participação dolosa, mesmo sem benefício direto .....                    | 10 |
| ✦ São parcialmente inconstitucionais as restrições à indisponibilidade de bens trazidas pela Lei 14.230/2021 (urgência não presumida e exclusão da multa civil) ..... | 11 |
| ✦ É inconstitucional descontar, do prazo de suspensão dos direitos políticos, o tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado .....                         | 11 |
| ✦ A perda da função pública, em regra, atinge todos os vínculos ocupados pelo condenado no momento da execução, não apenas o vínculo da época do ato.....             | 12 |
| ✦ É inconstitucional exigir manifestação prévia do Tribunal de Contas para a celebração do Acordo de Não Persecução Cível .....                                       | 13 |
| ✦ É constitucional a vedação à inversão do ônus da prova na ação de improbidade administrativa .....                                                                  | 13 |
| ✦ O juiz não fica vinculado ao enquadramento jurídico feito pelo autor da ação de improbidade .....                                                                   | 14 |
| ✦ É parcialmente inconstitucional a eficácia automática da absolvição criminal sobre a ação de improbidade .....                                                      | 15 |
| ✦ A ação de improbidade continua sendo ação civil e não é substituta da ação civil pública; alcança os agentes públicos em geral, inclusive políticos .....           | 15 |
| ✦ A vedação à solidariedade vale para as sanções, mas não impede a cobrança solidária do ressarcimento ao erário .....                                                | 16 |
| ✦ O art. 23-C da LIA não imuniza os partidos políticos; o desvio de recursos partidários pode ser responsabilizado também pela Lei de Improbidade .....               | 17 |
| Noções Gerais e Natureza da Ação de Improbidade .....                                                                                                                 | 17 |
| ✦ Absolvição em mandado de segurança sobre proporcionalidade da pena não impede ação de improbidade pelos mesmos fatos .....                                          | 17 |

|                                                                                                                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ✦ Bis in idem entre crime eleitoral de caixa dois e improbidade administrativa .....                                                                                   | 18 |
| ✦ Uso simultâneo da LIA e da Lei Anticorrupção na mesma ação civil não configura bis in idem por si só.....                                                            | 19 |
| ✦ Constitucionalidade dos arts. 2º, 12, 13, 15 e 21 da LIA.....                                                                                                        | 19 |
| ✦ Legitimidade concorrente da pessoa jurídica interessada e inexistência de obrigatoriedade de defesa pela assessoria jurídica.....                                    | 20 |
| Sujeitos da Improbidade Administrativa .....                                                                                                                           | 21 |
| ✦ Pessoa jurídica não pode ser condenada por presunção de ciência e dever genérico de vigilância sobre representante .....                                             | 21 |
| ✦ A Defensoria Pública não possui legitimidade para propor ação de improbidade administrativa .....                                                                    | 21 |
| ✦ Prosseguimento de ação de improbidade exclusivamente contra particular quando agentes públicos respondem em demanda conexa.....                                      | 22 |
| Elemento Subjetivo (Dolo) .....                                                                                                                                        | 23 |
| ✦ Nomeação de parentes para cargos políticos não configura, por si só, improbidade: exige-se dolo específico.....                                                      | 23 |
| ✦ Ausência de dolo específico afasta as sanções da LIA, mas não a obrigação civil de ressarcir o erário quando há dano comprovado .....                                | 23 |
| ✦ A mera intermediação na contratação de show artístico sem licitação não configura improbidade sem prova de dolo específico e dano efetivo.....                       | 24 |
| ✦ Inconstitucionalidade da modalidade culposa mesmo antes da Lei 14.230/2021; constitucionalidade da contratação direta de advogados.....                              | 25 |
| ✦ Aplicação da exigência de dolo específico aos processos em curso, mesmo sem debate expresse no Tema 1199 .....                                                       | 25 |
| ✦ Dolo obrigatório em todos os atos de improbidade e irretroatividade do novo regime prescricional .....                                                               | 26 |
| ✦ A contratação de servidores temporários sem concurso público, baseada em legislação municipal, não configura ato de improbidade administrativa .....                 | 27 |
| Improbidade e Prejuízo ao Erário / Enriquecimento Ilícito (arts. 9º e 10) .....                                                                                        | 27 |
| ✦ Enriquecimento ilícito por acréscimo patrimonial sem origem identificada: inversão do ônus da prova.....                                                             | 27 |
| ✦ Exigência de perda patrimonial efetiva no art. 10 aplica-se aos processos em curso; fim do dano presumido .....                                                      | 28 |
| Improbidade e Princípios da Administração Pública (art. 11) .....                                                                                                      | 29 |
| ✦ O assédio sexual praticado por professor deixou de configurar, por si só, ato de improbidade administrativa após a Lei 14.230/2021 .....                             | 29 |
| ✦ Revogação do inciso II do art. 11 (retardar ou deixar de praticar ato de ofício): abolitio sem possibilidade de reenquadramento em recurso exclusivo da defesa ..... | 29 |

|                                                                                                                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ✦ Tortura praticada por agente público deixou de ser ato de improbidade após a Lei 14.230/2021.....                                                           | 30 |
| ✦ Dispensa indevida de licitação com pagamento sem prestação de serviço: dano efetivo e continuidade típico-normativa .....                                   | 31 |
| ✦ Revogação do art. 11, I: continuidade típico-normativa para o novo inciso XII (promoção pessoal) .....                                                      | 31 |
| Sanções .....                                                                                                                                                 | 32 |
| ✦ Divergência sobre dano moral coletivo em ação de improbidade após a Lei 14.230/2021 .....                                                                   | 32 |
| ✦ Herdeiros não respondem pela multa civil após a Lei 14.230/2021; respondem apenas até o limite da herança pelo ressarcimento e enriquecimento ilícito ..... | 33 |
| ✦ Multa civil deve ser revertida à entidade diretamente lesada, mesmo sem dano patrimonial direto quantificável .....                                         | 33 |
| ✦ Suspensão de direitos políticos afastada retroativamente para atos do art. 11 sem trânsito em julgado .....                                                 | 34 |
| ✦ É possível a conversão da perda da função pública em cassação de aposentadoria na fase de execução .....                                                    | 35 |
| ✦ Solidariedade na condenação apesar do art. 17-C, §2º, quando não for possível individualizar a contribuição de cada réu .....                               | 35 |
| ✦ Multa civil por improbidade pode ser cobrada por execução fiscal, sendo o ente lesado parte legítima .....                                                  | 36 |
| ✦ Na multa civil por improbidade, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do ato ímprobo .....                                       | 36 |
| ✦ Suspensão de direitos políticos aplicável a particulares e proibição de contratar mesmo sem atividade empresarial atual .....                               | 37 |
| Indisponibilidade de Bens .....                                                                                                                               | 38 |
| ✦ Alterações da Lei 14.230/2021 sobre indisponibilidade de bens aplicam-se retroativamente aos processos em curso .....                                       | 38 |
| ✦ Indisponibilidade solidária entre corréus, sem divisão em quota-parte, limitada ao montante indicado na inicial .....                                       | 38 |
| ✦ Indisponibilidade pode ser decretada sem oitiva prévia do réu; exigência de demonstração da urgência tem aplicação imediata aos processos em curso .....    | 39 |
| Prazo Prescricional .....                                                                                                                                     | 40 |
| ✦ Prazo prescricional do particular em concurso com agentes públicos de regimes distintos segue o prazo mais longo .....                                      | 40 |
| ✦ Não existe prescrição intercorrente na fase de execução da ação de improbidade .....                                                                        | 40 |
| ✦ Prescrição da ação de improbidade contra magistrado estadual: aplicação subsidiária da Lei 8.112/1990 .....                                                 | 41 |

|                                                                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ✦ Mesmo prescritas as demais sanções, a ação de improbidade pode prosseguir para o ressarcimento ao erário .....                                                  | 42 |
| Procedimento e Aspectos Processuais .....                                                                                                                         | 42 |
| ✦ Não há reformatio in pejus quando o Tribunal recapitula a conduta para o art. 9º da LIA em razão de apelação do MP que pedia a sanção de perda de valores ..... | 42 |
| ✦ Inquérito civil para apuração de improbidade só pode ser prorrogado uma única vez por 365 dias, com fundamentação específica .....                              | 43 |
| ✦ Vedação ao reexame necessário na LIA não se aplica a sentenças anteriores à Lei 14.230/2021 .....                                                               | 44 |
| ✦ In dubio pro societate no recebimento da inicial exige indicação mínima de elementos de dolo, não bastando mera ilegalidade .....                               | 44 |
| ✦ Petição inicial deve ser recebida havendo indícios mínimos; análise do dolo e do dano é reservada à instrução .....                                             | 45 |
| ✦ Conversão da ação de improbidade em ação civil pública deve ocorrer em primeiro grau, antes da sentença .....                                                   | 46 |
| ✦ O acordo de colaboração premiada homologado impede o ajuizamento de ação de improbidade meramente declaratória sobre os mesmos fatos .....                      | 46 |
| ✦ Provas colhidas no inquérito civil têm valor probatório relativo, afastável apenas por contraprova sob contraditório .....                                      | 47 |
| Competência .....                                                                                                                                                 | 48 |
| ✦ Regra de competência territorial do art. 17, §4º-A, da LIA é relativa e não desloca ações propostas antes da Lei 14.230/2021 .....                              | 48 |
| Outros Temas (ANPC, Colaboração Premiada, Acordo de Leniência) .....                                                                                              | 48 |
| ✦ Em concurso de agentes, o ANPC pode limitar o ressarcimento à contribuição causal de cada um .....                                                              | 48 |
| ✦ Acordo de leniência não afasta o dever de reparação integral do dano, exigível em ação própria ou na própria ação de improbidade .....                          | 49 |
| ✦ Colaboração premiada em ação civil de improbidade administrativa .....                                                                                          | 50 |
| ✦ ANPC pode ser celebrado mesmo com a ação de improbidade já em fase recursal .....                                                                               | 50 |
| Índice Navegável de Julgados .....                                                                                                                                | 52 |
| A Reforma da Lei 14.230/2021 e a ADI 7.156/7.236 .....                                                                                                            | 52 |
| Noções Gerais e Natureza da Ação de Improbidade .....                                                                                                             | 52 |
| Sujeitos da Improbidade Administrativa .....                                                                                                                      | 53 |
| Elemento Subjetivo (Dolo) .....                                                                                                                                   | 53 |
| Improbidade e Prejuízo ao Erário / Enriquecimento Ilícito (arts. 9º e 10) .....                                                                                   | 53 |
| Improbidade e Princípios da Administração Pública (art. 11) .....                                                                                                 | 53 |
| Sanções .....                                                                                                                                                     | 54 |

|                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Indisponibilidade de Bens .....                                                                                          | 54 |
| Prazo Prescricional .....                                                                                                | 54 |
| Procedimento e Aspectos Processuais .....                                                                                | 55 |
| Competência .....                                                                                                        | 55 |
| Outros Temas (ANPC, Colaboração Premiada, Acordo de Leniência) .....                                                     | 55 |
|  TOP 10 Imperdíveis desta Matéria ..... | 56 |
| Nota de Transparência .....                                                                                              | 57 |
| Precedentes fundamentais fora do recorte temporal .....                                                                  | 57 |
| Julgados descartados por baixa relevância ou natureza processual .....                                                   | 57 |

## Direito Administrativo — Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992)

Fichas organizadas por subtema, conforme a análise da forma de cobrança da jurisprudência nesta matéria.

### A Reforma da Lei 14.230/2021 e a ADI 7.156/7.236

#### Marcos interruptivos da prescrição são constitucionais, mas é inconstitucional a devolução do prazo pela metade após a interrupção

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STF / Plenário                                                         |
| <b>Processo</b>           | ADI 7.156/DF e ADI 7.236/DF                                            |
| <b>Relator</b>            | Min. André Mendonça (ADI 7.156) e Min. Alexandre de Moraes (ADI 7.236) |
| <b>Data do julgamento</b> | 01/07/2026                                                             |
| <b>Sistemática</b>        | Controle Concentrado                                                   |

#### Tese fixada / Decisão

*São constitucionais os marcos interruptivos da prescrição criados pela Lei 14.230/2021 (art. 23, §4º, da LIA); é inconstitucional a expressão "pela metade do prazo previsto no caput deste artigo" (§5º), de modo que, interrompida a prescrição, o prazo volta a correr por inteiro (8 anos), observado o teto de 20 anos para a duração da pretensão sancionatória.*

#### Resumo do caso

A Lei 14.230/2021 criou a prescrição intercorrente na ação de improbidade: fixou prazo de 8 anos, previu marcos interruptivos ligados a decisões condenatórias (art. 23, §4º) e determinou que, após a interrupção, o prazo recomeçaria a correr pela metade (4 anos) (§5º). O STF, ao julgar as ADI 7.156/DF e 7.236/DF, manteve os marcos interruptivos, mas declarou inconstitucional a devolução do prazo pela metade, por comprometer a efetividade do combate à improbidade. Fixou que, após cada interrupção, o prazo volta a correr integralmente, respeitado o teto de 20 anos para a duração total da pretensão sancionatória.

#### Conexões

Art. 23, §§4º e 5º, da Lei 8.429/92 (redação da Lei 14.230/2021); Súmula 150-STF (prescrição da pretensão executória); REsp 1.931.489-DF (ausência de prescrição intercorrente na fase de execução).

#### Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14918/sao-constitucionais-as-causas-de-interruptao-da-prescricao-criadas-pela-reforma-da-lei-de-improbidade-mas-e-inconstitucional-a-devolucao-do-prazo-pela-metade-interrompida-a-prescricao-o-prazo-volta-a-correr-integralmente-observado-o-teto-de-20-anos>

Data da consulta: 04/09/2026

#### É constitucional, com interpretação conforme, o dispositivo que afasta a improbidade por divergência interpretativa da lei

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b> | STF / Plenário              |
| <b>Processo</b>         | ADI 7.156/DF e ADI 7.236/DF |

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Relator</b>            | Min. André Mendonça (ADI 7.156) e Min. Alexandre de Moraes (ADI 7.236) |
| <b>Data do julgamento</b> | 01/07/2026                                                             |
| <b>Sistemática</b>        | Controle Concentrado                                                   |

### Tese fixada / Decisão

*É constitucional, desde que interpretado conforme a Constituição, o §8º do art. 1º da LIA, que afasta a improbidade quando a conduta decorre de divergência interpretativa amparada em jurisprudência assentada dos Tribunais Superiores ou do STF (ou, na ausência desta, em decisão colegiada de segundo grau transitada em julgado); a proteção não alcança dolo, fraude ou erro grosseiro.*

### Resumo do caso

A Lei 14.230/2021 incluiu o §8º ao art. 1º da LIA, afastando a improbidade quando a ação ou omissão decorrer de divergência interpretativa da lei baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada nem prevalecente. O STF declarou o dispositivo constitucional, mas com interpretação conforme: só há exclusão de improbidade se a interpretação adotada estiver amparada por jurisprudência assentada dos Tribunais Superiores/STF ou, à falta desta, por decisão colegiada de segundo grau transitada em julgado. A proteção não socorre quem agiu com dolo, fraude ou erro grosseiro, aferidos à luz das circunstâncias do caso e da gravidade da infração (art. 14 do Decreto 9.830/2019).

### Conexões

Art. 1º, §8º, da Lei 8.429/92; art. 28 da LINDB; art. 14 do Decreto 9.830/2019.

### Link

<https://buscador.dizerodireito.com.br/jurisprudencia/14904/e-constitucional-desde-que-interpretado-conforme-a-constituicao-o-dispositivo-que-afasta-a-improbidade-por-divergencia-interpretativa-da-lei-8o-do-art-1o-a-protecao-nao-alcanca-dolo-fraude-ou-erro-grosseiro-e-exige-jurisprudencia-assentada-dos-tribunais-superiores-ou-do-stf>

Data da consulta: 04/09/2026

## A sanção de proibição de contratar com o Poder Público produz efeitos nacionais, e não apenas perante o ente lesado

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STF / Plenário                                                         |
| <b>Processo</b>           | ADI 7.156/DF e ADI 7.236/DF                                            |
| <b>Relator</b>            | Min. André Mendonça (ADI 7.156) e Min. Alexandre de Moraes (ADI 7.236) |
| <b>Data do julgamento</b> | 01/07/2026                                                             |
| <b>Sistemática</b>        | Controle Concentrado                                                   |

### Tese fixada / Decisão

*É inconstitucional limitar a sanção de proibição de contratar com o Poder Público (art. 12, §4º, da LIA) à esfera do ente federativo diretamente lesado pelo ato de improbidade; a sanção produz efeitos perante todos os entes da Administração Pública.*

### Resumo do caso

A Lei 14.230/2021 inseriu o §4º no art. 12 da LIA, restringindo a proibição de contratar com o Poder Público, em regra, ao ente diretamente lesado, salvo extrapolação excepcional e justificada. O STF declarou a limitação inconstitucional: a compartimentalização federativa da sanção enfraquece a tutela da probidade e reduz injustificadamente sua eficácia. Assim, reconhecida a gravidade da conduta, a



proibição de contratar alcança todos os entes federativos, e não apenas aquele lesado pelo ato ímprobo.

#### Conexões

Art. 12, §4º, da Lei 8.429/92.

#### Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14908/a-sancao-de-proibicao-de-contratar-com-o-poder-publico-produz-efeitos-perante-todos-os-entes-da-administracao-publica-e-nao- apenas-perante-o-ente-lesado>

Data da consulta: 04/09/2026

### É constitucional excluir a suspensão dos direitos políticos das condenações por atos do art. 11 sem enriquecimento ilícito ou dano ao erário

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STF / Plenário                                                         |
| <b>Processo</b>           | ADI 7.156/DF e ADI 7.236/DF                                            |
| <b>Relator</b>            | Min. André Mendonça (ADI 7.156) e Min. Alexandre de Moraes (ADI 7.236) |
| <b>Data do julgamento</b> | 01/07/2026                                                             |
| <b>Sistemática</b>        | Controle Concentrado                                                   |

#### Tese fixada / Decisão

*É constitucional a nova redação do art. 12, III, da LIA, que excluiu a sanção de suspensão dos direitos políticos para atos de improbidade que violam princípios da Administração Pública (art. 11) sem gerar enriquecimento ilícito ou dano ao erário, mantendo apenas multa civil (até 24 vezes a remuneração) e proibição de contratar (até 4 anos).*

#### Resumo do caso

Antes da reforma, a condenação por ato do art. 11 podia acarretar perda da função pública, suspensão de direitos políticos, multa de até 100 vezes a remuneração e proibição de contratar por 3 anos. A Lei 14.230/2021 reescreveu o inciso III do art. 12, eliminando a perda de função e a suspensão de direitos políticos para essas condutas e reduzindo a multa ao teto de 24 vezes a remuneração, com proibição de contratar por até 4 anos. O STF julgou constitucional essa opção legislativa: atos que apenas violam princípios, sem dano ou enriquecimento, não precisam ensejar suspensão de direitos políticos.

#### Conexões

Art. 12, III, da Lei 8.429/92; rol taxativo do art. 11 (ficha seguinte desta reforma).

#### Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14907/e-constitucional-excluir-a-suspensao-dos-direitos-politicos-das-condenacoes-por-atos-de-improbidade-que-violam-principios-sem-gerar-enriquecimento-ilicito-ou-dano-ao-erario>

Data da consulta: 04/09/2026

### É constitucional o rol taxativo de condutas do art. 11 da Lei de Improbidade

|                         |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b> | STF / Plenário                                                         |
| <b>Processo</b>         | ADI 7.156/DF e ADI 7.236/DF                                            |
| <b>Relator</b>          | Min. André Mendonça (ADI 7.156) e Min. Alexandre de Moraes (ADI 7.236) |

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Data do julgamento</b> | 01/07/2026           |
| <b>Sistemática</b>        | Controle Concentrado |

### Tese fixada / Decisão

*É constitucional a opção legislativa da Lei 14.230/2021 de tornar taxativo o rol de condutas que configuram improbidade por violação a princípios da Administração Pública (art. 11 da LIA), substituindo a antiga cláusula geral aberta.*

### Resumo do caso

Antes da reforma, o art. 11 da LIA trazia rol meramente exemplificativo ("notadamente"), permitindo enquadrar qualquer violação a princípios administrativos como improbidade. A Lei 14.230/2021 tornou o rol taxativo, exigindo o encaixe da conduta em um dos incisos. O STF confirmou a constitucionalidade dessa taxatividade: delimitar as hipóteses de improbidade por violação a princípios é legítima opção de conformação legislativa, que não inviabiliza a responsabilização por condutas dolosas efetivamente enquadradas no rol.

### Conexões

Art. 11, caput e incisos, da Lei 8.429/92; REsp 2.261.484-CE (assédio sexual não mais configura improbidade após a taxatividade); AgInt no AREsp 1.206.630-SP (continuidade típico-normativa entre incisos).

### Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14906/e-constitucional-o-rol-taxativo-de-condutas-do-art-11-da-lei-de-improbidade-delimitar-as-hipoteses-de-improbidade-por-violacao-de-principios-e-opcao-legitima-do-legislador>

Data da consulta: 04/09/2026

## Sócios, administradores e colaboradores de pessoa jurídica podem ser responsabilizados por participação dolosa, mesmo sem benefício direto

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STF / Plenário                                                         |
| <b>Processo</b>           | ADI 7.156/DF e ADI 7.236/DF                                            |
| <b>Relator</b>            | Min. André Mendonça (ADI 7.156) e Min. Alexandre de Moraes (ADI 7.236) |
| <b>Data do julgamento</b> | 01/07/2026                                                             |
| <b>Sistemática</b>        | Controle Concentrado                                                   |

### Tese fixada / Decisão

*É inconstitucional a exigência de "benefícios diretos" (art. 3º, §1º, da LIA) para responsabilizar sócios, cotistas, diretores e colaboradores de pessoa jurídica de direito privado; basta a participação dolosa comprovada no ato de improbidade, com efeitos ex tunc, ressalvada a coisa julgada.*

### Resumo do caso

A Lei 14.230/2021 condicionou a responsabilização de sócios e administradores de pessoa jurídica à comprovação de que tiveram "benefícios diretos" do ato de improbidade (art. 3º, §1º). O STF declarou inconstitucional essa exigência: o requisito da responsabilização do particular é a participação dolosa no ato, independentemente de auferir qualquer benefício, direto ou indireto. A decisão tem efeitos ex tunc, preservados os casos já transitados em julgado.

### Conexões

Art. 3º, §1º, da Lei 8.429/92; AgInt no REsp 2.169.344-RJ (necessidade de participação/ciência/benefício da pessoa jurídica, sob a ótica da PJ, não do sócio).

#### Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14905/socios-administradores-e-colaboradores-de-pessoa-juridica-podem-ser-responsabilizados-por-improbidade-caso-fique-comprovada-a-sua-participacao-dolosa-mesmo-que-nao-tenham-obtido-beneficios-diretos>

Data da consulta: 04/09/2026

### São parcialmente inconstitucionais as restrições à indisponibilidade de bens trazidas pela Lei 14.230/2021 (urgência não presumida e exclusão da multa civil)

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STF / Plenário                                                         |
| <b>Processo</b>           | ADI 7.156/DF e ADI 7.236/DF                                            |
| <b>Relator</b>            | Min. André Mendonça (ADI 7.156) e Min. Alexandre de Moraes (ADI 7.236) |
| <b>Data do julgamento</b> | 01/07/2026                                                             |
| <b>Sistemática</b>        | Controle Concentrado                                                   |

#### Tese fixada / Decisão

*São inconstitucionais, no art. 16 da LIA: a exigência exclusiva de demonstração de perigo de dano irreparável (§3º), a vedação à presunção de urgência (§4º) e a exclusão da multa civil e do acréscimo patrimonial lícito do alcance da indisponibilidade (§10). Em situações excepcionais e fundamentadas, admite-se indisponibilidade por tutela de evidência ou urgência presumida, podendo a constrição abranger multa civil e enriquecimento ilícito, com efeitos ex nunc.*

#### Resumo do caso

A Lei 14.230/2021 restringiu a indisponibilidade de bens, exigindo demonstração concreta de urgência (§§3º e 4º) e limitando seu alcance ao ressarcimento do dano ao erário, excluindo multa civil e acréscimo patrimonial lícito (§10). O STF declarou parcialmente inconstitucionais essas limitações: em caráter excepcional e com fundamentação adequada, é possível decretar a indisponibilidade com base em tutela de evidência ou presunção de urgência, e a constrição pode abranger também a multa civil e o enriquecimento ilícito. Os efeitos são ex nunc, preservando situações já consolidadas sob a redação anterior.

#### Conexões

Art. 16, §§3º, 4º e 10, da Lei 8.429/92; Tema 1257/STJ (REsp 2.074.601-MG e outros); Tema 1213/STJ (REsp 1.955.116-AM e outros).

#### Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14911/em-situacoes-excepcionais-e-mediante-decisao-fundamentada-o-juiz-pode-decretar-a-indisponibilidade-de-bens-com-base-em-tutela-de-evidencia-ou-em-presuncao-de-urgencia-a-indisponibilidade-pode-abranger-o-dano-ao-erario-a-multa-civil-e-o-enriquecimento-ilicito>

Data da consulta: 04/09/2026

### É inconstitucional descontar, do prazo de suspensão dos direitos políticos, o tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b> | STF / Plenário |
|-------------------------|----------------|

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Processo</b>           | ADI 7.156/DF e ADI 7.236/DF                                            |
| <b>Relator</b>            | Min. André Mendonça (ADI 7.156) e Min. Alexandre de Moraes (ADI 7.236) |
| <b>Data do julgamento</b> | 01/07/2026                                                             |
| <b>Sistemática</b>        | Controle Concentrado                                                   |

### Tese fixada / Decisão

*É inconstitucional o §10 do art. 12 da LIA, que permitia computar retroativamente, na contagem da suspensão dos direitos políticos, o período entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da condenação; o prazo deve ser cumprido integralmente após o trânsito em julgado.*

### Resumo do caso

A Lei 14.230/2021 acrescentou o §10 ao art. 12 da LIA, permitindo descontar do prazo de suspensão dos direitos políticos o tempo decorrido entre a condenação colegiada e o trânsito em julgado. O STF declarou o dispositivo inconstitucional, por reduzir significativamente o alcance da sanção e poder esvaziá-la por completo antes mesmo do trânsito em julgado. A suspensão dos direitos políticos deve, portanto, ser cumprida integralmente a partir do trânsito em julgado da condenação.

### Conexões

Art. 12, §10, da Lei 8.429/92.

### Link

<https://buscador.dizerodireito.com.br/jurisprudencia/14910/e-inconstitucional-descontar-do-prazo-de-suspensao-dos-direitos-politicos-o-tempo-decorrido-entre-a-decisao-colegiada-e-o-transito-em-julgado-da-condenacao-por-improbidade>

Data da consulta: 04/09/2026

## A perda da função pública, em regra, atinge todos os vínculos ocupados pelo condenado no momento da execução, não apenas o vínculo da época do ato

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STF / Plenário                                                         |
| <b>Processo</b>           | ADI 7.156/DF e ADI 7.236/DF                                            |
| <b>Relator</b>            | Min. André Mendonça (ADI 7.156) e Min. Alexandre de Moraes (ADI 7.236) |
| <b>Data do julgamento</b> | 01/07/2026                                                             |
| <b>Sistemática</b>        | Controle Concentrado                                                   |

### Tese fixada / Decisão

*São inconstitucionais as expressões "apenas" e "em caráter excepcional" do art. 12, §1º, da LIA; a expressão "podendo" deve ser lida como poder-dever. Como regra, a perda da função pública (nos casos de enriquecimento ilícito ou dano ao erário) atinge todos os vínculos ocupados no momento da execução, e não somente o vínculo existente à época do ato.*

### Resumo do caso

A Lei 14.230/2021 limitou a perda da função pública ao vínculo de mesma qualidade e natureza ocupado à época do ato de improbidade, permitindo a extensão a outros vínculos apenas excepcionalmente (art. 12, §1º). O STF declarou parcialmente inconstitucional o dispositivo: a perda deve, como regra, atingir todos os vínculos ocupados no momento da execução da sentença, cabendo ao juiz, excepcionalmente e mediante fundamentação específica, deixar de estendê-la a um ou outro vínculo.

 **Conexões**

Art. 12, §1º, da Lei 8.429/92.

 **Link**<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14909/a-perda-da-funcao-publica-nao-fica-limitada-ao-vinculo-ocupado-pelo-agente-na-epoca-do-ato-de-improbidade>

Data da consulta: 04/09/2026

 **É inconstitucional exigir manifestação prévia do Tribunal de Contas para a celebração do Acordo de Não Persecução Cível**

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STF / Plenário                                                         |
| <b>Processo</b>           | ADI 7.156/DF e ADI 7.236/DF                                            |
| <b>Relator</b>            | Min. André Mendonça (ADI 7.156) e Min. Alexandre de Moraes (ADI 7.236) |
| <b>Data do julgamento</b> | 01/07/2026                                                             |
| <b>Sistemática</b>        | Controle Concentrado                                                   |

 **Tese fixada / Decisão**

*É inconstitucional o §3º do art. 17-B da LIA, que exigia a oitiva prévia do Tribunal de Contas para apuração do valor do dano no Acordo de Não Persecução Cível (ANPC), por criar condicionamento não previsto constitucionalmente e interferir na autonomia do Ministério Público.*

 **Resumo do caso**

A Lei 14.230/2021 condicionou a celebração do ANPC à manifestação prévia do Tribunal de Contas sobre o valor do dano a ressarcir (art. 17-B, §3º). O STF declarou o dispositivo inconstitucional, por impor condicionamento não previsto na Constituição e comprometer a autonomia institucional do Ministério Público na condução da persecução da improbidade.

 **Conexões**

Art. 17-B, §3º, da Lei 8.429/92; REsp 2.263.884-SE (limites do ANPC em caso de concurso de agentes).

 **Link**<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14914/e-inconstitucional-exigir-a-manifestacao-previa-do-tribunal-de-contas-para-a-celebracao-do-acordo-de-nao-persecucao-civil>

Data da consulta: 04/09/2026

 **É constitucional a vedação à inversão do ônus da prova na ação de improbidade administrativa**

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STF / Plenário                                                         |
| <b>Processo</b>           | ADI 7.156/DF e ADI 7.236/DF                                            |
| <b>Relator</b>            | Min. André Mendonça (ADI 7.156) e Min. Alexandre de Moraes (ADI 7.236) |
| <b>Data do julgamento</b> | 01/07/2026                                                             |
| <b>Sistemática</b>        | Controle Concentrado                                                   |

 **Tese fixada / Decisão**

*É constitucional o art. 17, §19, II, da LIA, que veda a inversão do ônus da prova em desfavor do réu na ação de improbidade; a vedação não dispensa o réu de cumprir determinações judiciais necessárias à instrução do processo.*

#### **Resumo do caso**

A Lei 14.230/2021 incluiu no art. 17 da LIA a vedação à inversão do ônus da prova (§19, II). O STF julgou o dispositivo constitucional, por ser compatível com as garantias processuais do regime sancionatório da improbidade. Ressalvou, porém, que a vedação não afasta o dever do réu de cumprir determinações judiciais de instrução, como a apresentação de documentos para cálculo do ressarcimento.

#### **Conexões**

Art. 17, §19, II, da Lei 8.429/92.

#### **Link**

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14913/e-constitucional-a-regra-que-proibe-atribuir-ao-reu-o-onus-da-prova-na-acao-de-improbidade-administrativa-isso-nao-significa-contudo-que-o-reu-esta-dispensado-de-cumprir-as-determinacoes-judiciais-necessarias-a-instrucao-do-processo>

Data da consulta: 04/09/2026

### **O juiz não fica vinculado ao enquadramento jurídico feito pelo autor da ação de improbidade**

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STF / Plenário                                                         |
| <b>Processo</b>           | ADI 7.156/DF e ADI 7.236/DF                                            |
| <b>Relator</b>            | Min. André Mendonça (ADI 7.156) e Min. Alexandre de Moraes (ADI 7.236) |
| <b>Data do julgamento</b> | 01/07/2026                                                             |
| <b>Sistemática</b>        | Controle Concentrado                                                   |

#### **Tese fixada / Decisão**

*São inconstitucionais os §§10-C, 10-D e 10-F, I, do art. 17 da LIA, que vinculavam o juiz à capitulação legal apontada na petição inicial e declaravam nula a sentença fundada em tipo diverso; cabe ao autor narrar os fatos, mas a definição jurídica da conduta compete ao Poder Judiciário.*

#### **Resumo do caso**

A Lei 14.230/2021 tentou vincular o juiz ao enquadramento jurídico formulado pelo autor da ação de improbidade, proibindo a alteração da capitulação legal e cominando nulidade à sentença que condenasse por tipo diverso do indicado na inicial. O STF declarou inconstitucionais os três dispositivos, por comprometerem a independência judicial e o devido processo legal: compete ao autor narrar os fatos, mas a subsunção jurídica é função do Judiciário (iura novit curia).

#### **Conexões**

Art. 17, §§10-C, 10-D e 10-F, I, da Lei 8.429/92.

#### **Link**

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14912/o-juiz-nao-fica-presos-ao-enquadramento-legal-feito-pelo-autor-da-acao-de-improbidade-administrativa-sao-inconstitucionais-os-dispositivos-que-vedavam-a-alteracao-da-capitulacao-e-declaravam-nula-a-sentenca-fundada-em-tipo-diverso-do-que-foi-apontado-na-peticao-inicial>

Data da consulta: 04/09/2026

## É parcialmente inconstitucional a eficácia automática da absolvição criminal sobre a ação de improbidade

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STF / Plenário                                                         |
| <b>Processo</b>           | ADI 7.156/DF e ADI 7.236/DF                                            |
| <b>Relator</b>            | Min. André Mendonça (ADI 7.156) e Min. Alexandre de Moraes (ADI 7.236) |
| <b>Data do julgamento</b> | 01/07/2026                                                             |
| <b>Sistemática</b>        | Controle Concentrado                                                   |

### Tese fixada / Decisão

*É parcialmente inconstitucional o §4º do art. 21 da LIA; a absolvição criminal transitada em julgado só impede o prosseguimento da ação de improbidade quando reconhecer a inexistência do fato, a negativa de autoria ou excludente de ilicitude (legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito).*

### Resumo do caso

A Lei 14.230/2021 previu que a absolvição criminal, confirmada por decisão colegiada, impediria automaticamente o trâmite da ação de improbidade, comunicando-se com todos os fundamentos de absolvição do art. 386 do CPP (§4º do art. 21). O STF declarou o dispositivo parcialmente inconstitucional, reafirmando a autonomia relativa entre as esferas penal e cível: só impede a ação de improbidade a absolvição criminal fundada em inexistência do fato, negativa de autoria ou excludente de ilicitude.

### Conexões

Art. 21, §§3º e 4º, da Lei 8.429/92; AgInt no AgInt no REsp 1.928.279-RS (mandado de segurança sobre proporcionalidade da pena não gera coisa julgada para a improbidade).

### Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14917/e-parcialmente-inconstitucional-o-dispositivo-que-dava-eficacia-automatica-a-absolvicao-criminal-sobre-a-acao-de-improbidade-a-decisao-criminal-so-impede-o-processo-quando-reconhece-a-inexistencia-do-fato-a-negativa-de-autoria-ou-uma-excludente-de-ilicitude>

Data da consulta: 04/09/2026

## A ação de improbidade continua sendo ação civil e não é substituta da ação civil pública; alcança os agentes públicos em geral, inclusive políticos

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STF / Plenário                                                         |
| <b>Processo</b>           | ADI 7.156/DF e ADI 7.236/DF                                            |
| <b>Relator</b>            | Min. André Mendonça (ADI 7.156) e Min. Alexandre de Moraes (ADI 7.236) |
| <b>Data do julgamento</b> | 01/07/2026                                                             |
| <b>Sistemática</b>        | Controle Concentrado                                                   |

### Tese fixada / Decisão

*É constitucional, com interpretação conforme, o art. 17-D da LIA, que define a ação de improbidade como instrumento repressivo de sanções pessoais, sendo inconstitucional apenas a expressão "agentes*

*públicos, inclusive políticos"; a ação de improbidade mantém natureza civil e alcança os agentes públicos em geral, sem prejuízo dos regimes específicos.*

### **Resumo do caso**

A Lei 14.230/2021 tentou negar à ação de improbidade a natureza de ação civil e vedar seu uso para controle de políticas públicas e proteção de interesses difusos e coletivos, submetendo essas matérias à Lei da Ação Civil Pública, inclusive quanto à responsabilidade de "agentes públicos, inclusive políticos" (art. 17-D). O STF conferiu interpretação conforme ao caput, mantendo a natureza repressiva e civil da ação de improbidade, e declarou inconstitucional a expressão "agentes públicos, inclusive políticos", preservando o alcance da LIA aos agentes públicos em geral, com suas especificidades de regime.

### **Conexões**

Art. 17-D da Lei 8.429/92; ARE 1.428.742/SP - Tema 1260 (dupla responsabilização de agente político); REsp 2.107.398-RJ (uso simultâneo da LIA e da Lei Anticorrupção).

### **Link**

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14916/a-acao-de-improbidade-administrativa-continua-sendo-acao-civil-ela-nao-e-substituta-da-acao-civil-publica-o-regime-de-punicao-da-improbidade-alcanca-os-agentes-publicos-em-geral-inclusive-os-politicos-interpretacao-conforme-do-art-17-d-da-lia>

Data da consulta: 04/09/2026

## **A vedação à solidariedade vale para as sanções, mas não impede a cobrança solidária do ressarcimento ao erário**

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STF / Plenário                                                         |
| <b>Processo</b>           | ADI 7.156/DF e ADI 7.236/DF                                            |
| <b>Relator</b>            | Min. André Mendonça (ADI 7.156) e Min. Alexandre de Moraes (ADI 7.236) |
| <b>Data do julgamento</b> | 01/07/2026                                                             |
| <b>Sistemática</b>        | Controle Concentrado                                                   |

### **Tese fixada / Decisão**

*É inconstitucional a expressão "e dos benefícios diretos" do art. 17-C, §2º, da LIA; a vedação de solidariedade prevista nesse dispositivo aplica-se às sanções, mas não impede a responsabilidade patrimonial solidária destinada ao ressarcimento do dano ao erário, com efeitos ex nunc.*

### **Resumo do caso**

O art. 17-C, §2º, da LIA (incluído pela Lei 14.230/2021) vedava qualquer solidariedade entre corréus, limitando a condenação ao grau de participação e aos "benefícios diretos" de cada um. O STF declarou inconstitucional a expressão "e dos benefícios diretos" e deu interpretação conforme ao restante: a vedação de solidariedade opera para as sanções, mas não impede que o ressarcimento do dano ao erário seja exigido solidariamente dos corresponsáveis, com efeitos ex nunc.

### **Conexões**

Art. 17-C, §2º, da Lei 8.429/92; art. 942 do CC; AgInt no AREsp 1.485.464-SP (solidariedade quando não é possível individualizar o dano de cada réu).

### **Link**

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14915/a-proibicao-de-solidariedade-na-lei-de-improbidade-vale-para-as-sancoes-mas-nao-impede-que-o-ressarcimento-do-dano-ao-erario-seja-cobrado-solidariamente-dos-responsaveis>



Data da consulta: 04/09/2026

### O art. 23-C da LIA não imuniza os partidos políticos; o desvio de recursos partidários pode ser responsabilizado também pela Lei de Improbidade

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STF / Plenário                                                         |
| <b>Processo</b>           | ADI 7.156/DF e ADI 7.236/DF                                            |
| <b>Relator</b>            | Min. André Mendonça (ADI 7.156) e Min. Alexandre de Moraes (ADI 7.236) |
| <b>Data do julgamento</b> | 01/07/2026                                                             |
| <b>Sistemática</b>        | Controle Concentrado                                                   |

#### Tese fixada / Decisão

*É constitucional, com interpretação conforme, o art. 23-C da LIA; afasta-se qualquer leitura que exclua a incidência da Lei de Improbidade sobre atos de enriquecimento ilícito, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de recursos públicos por partidos políticos ou suas fundações, podendo incidir simultaneamente a Lei 9.096/95 e a Lei 8.429/92.*

#### Resumo do caso

A Lei 14.230/2021 acrescentou o art. 23-C à LIA, determinando que o desvio de recursos públicos por partidos políticos e suas fundações fosse responsabilizado nos termos da Lei dos Partidos Políticos (Lei 9.096/95), levantando dúvida sobre eventual imunidade à Lei de Improbidade. O STF declarou o dispositivo constitucional, com interpretação conforme, afastando qualquer leitura que resultasse em imunidade dos partidos: a Lei de Improbidade pode incidir simultaneamente com a Lei dos Partidos Políticos sobre esses atos.

#### Conexões

Art. 23-C da Lei 8.429/92; Lei 9.096/1995.

#### Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14919/o-art-23-c-da-lei-de-improbidade-nao-criou-imunidade-para-os-partidos-politicos-o-desvio-de-recursos-publicos-partidarios-pode-ser-responsabilizado-tambem-pela-lei-no-842992>

Data da consulta: 04/09/2026

## Noções Gerais e Natureza da Ação de Improbidade

### Absolvição em mandado de segurança sobre proporcionalidade da pena não impede ação de improbidade pelos mesmos fatos

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STJ / 1ª Turma                      |
| <b>Processo</b>           | AgInt no AgInt no REsp 1.928.279-RS |
| <b>Relator</b>            | Min. Sérgio Kukina                  |
| <b>Data do julgamento</b> | 02/06/2026                          |
| <b>Sistemática</b>        | Caso isolado (Turma)                |

#### Tese fixada / Decisão

*O reconhecimento, em mandado de segurança impetrado contra demissão em PAD, de que a conduta não configurava improbidade administrativa para fins de dosimetria da pena disciplinar não impede o ajuizamento nem o prosseguimento de ação de improbidade administrativa pelos mesmos fatos, por não haver coisa julgada sobre a inexistência da conduta ou negativa de autoria.*

### Resumo do caso

Servidor federal foi demitido após PAD por conduta considerada ímproba. Impetrou mandado de segurança e obteve o afastamento da demissão, com redimensionamento da punição, sem que o STJ tenha negado a existência dos fatos ou a autoria. Posteriormente, a União ajuizou ação de improbidade pelos mesmos fatos, e o réu invocou coisa julgada com base no art. 21, §3º, da LIA. O STJ afastou a alegação, por entender que os motivos da decisão do mandado de segurança não fazem coisa julgada (art. 504, I, do CPC) quando o debate se limitou à proporcionalidade da sanção disciplinar.

### Conexões

Art. 21, §3º, da LIA; art. 504, I, do CPC; independência das instâncias administrativa, cível e penal.

### Link

<https://buscador.dizerodireito.com.br/jurisprudencia/14758/o-fato-de-em-mandado-de-seguranca-ter-sido-reconhecido-que-a-conduta-do-servidor-nao-configurava-improbidade-administrativa-para-fins-de-afastar-a-pena-de-demissao-aplicada-no-pad-nao-impede-a-acao-de-improbidade-administrativa-pelos-mesmos-fatos>

Data da consulta: 04/09/2026

## Bis in idem entre crime eleitoral de caixa dois e improbidade administrativa

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STF / Plenário                |
| <b>Processo</b>           | ARE 1.428.742/SP              |
| <b>Relator</b>            | Min. Alexandre de Moraes      |
| <b>Data do julgamento</b> | 09/02/2026                    |
| <b>Sistemática</b>        | Repercussão Geral — Tema 1260 |

### Tese fixada / Decisão

*(I) É possível a dupla responsabilização por crime eleitoral de caixa dois (art. 350 do Código Eleitoral) e por ato de improbidade administrativa; (II) o reconhecimento, na esfera eleitoral, de inexistência do fato ou negativa de autoria repercute na esfera administrativa; (III) compete à Justiça Comum processar e julgar a ação de improbidade por ato que também configure crime eleitoral.*

### Resumo do caso

Vereador recebeu doação eleitoral não declarada (caixa dois), possivelmente vinculada a favorecimentos de empresa em negócios com a Prefeitura. Além da responsabilização eleitoral, discutiu-se a possibilidade de ação de improbidade administrativa pelos mesmos fatos e a competência para processá-la. O STF fixou tese em repercussão geral afastando o bis in idem, por se tratar de esferas de responsabilização distintas, e definiu a competência da Justiça Comum para a ação de improbidade, ressaltando a comunicação de efeitos apenas quando a Justiça Eleitoral reconhecer inexistência do fato ou negativa de autoria.

### Conexões

Independência de instâncias; art. 21, §3º e §4º (suspensão por liminar na ADI 7.236) da LIA; art. 350 do Código Eleitoral.

 **Link**

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14414/a-dupla-responsabilizacao-por-crime-eleitoral-e-ato-de-improbidade-administrativa-nao-configura-bis-in-idem-ressalvada-a-comunicabilidade-entre-as-instancias-comum-e-especial-na-hipotese-de-reconhecimento-de-inexistencia-do-fato-ou-negativa-de-autoria-pela-justica-eleitoral>

Data da consulta: 04/09/2026

 **Uso simultâneo da LIA e da Lei Anticorrupção na mesma ação civil não configura bis in idem por si só**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STJ / 1ª Turma       |
| <b>Processo</b>           | REsp 2.107.398-RJ    |
| <b>Relator</b>            | Min. Gurgel de Faria |
| <b>Data do julgamento</b> | 18/02/2025           |
| <b>Sistemática</b>        | Caso isolado (Turma) |

 **Tese fixada / Decisão**

*A utilização conjunta da Lei 8.429/92 e da Lei 12.846/2013 em uma mesma ação civil pública não viola, por si só, o princípio do non bis in idem; o controle da não duplicação de sanções idênticas deve ocorrer no momento da aplicação da pena, não na fase de admissibilidade da ação.*

 **Resumo do caso**

O Ministério Público ajuizou ação civil cumulando pedidos com fundamento na Lei de Improbidade e na Lei Anticorrupção contra sociedade empresária e seu diretor, por pagamento de propina a autoridades administrativas. A defesa alegou violação ao non bis in idem pela cumulação de regimes sancionatórios. O STJ afastou a tese, esclarecendo que a compatibilidade normativa decorre do art. 3º, §2º, da LIA, e que eventual sobreposição de sanções idênticas deve ser resolvida no momento da dosimetria, e não pela vedação de ajuizamento conjunto.

 **Conexões**

Tema em prova FGV: JF TRF1/2025 (Q2) e Proc PGE AC/2026 (Q47) sobre non bis in idem LIA x Lei Anticorrupção; art. 3º, §2º, da LIA; art. 30, I, da Lei 12.846/2013.

 **Link**

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13482/a-utilizacao-conjunta-da-lei-84291992-lei-de-improbidade-administrativa-e-da-lei-128462013-lei-anticorrupcao-para-fundamentar-uma-mesma-acao-civil-nao-configura-por-si-so-violacao-ao-principio-do-non-bis-in-idem>

Data da consulta: 04/09/2026

 **Constitucionalidade dos arts. 2º, 12, 13, 15 e 21 da LIA**

|                           |                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STF / Plenário                                            |
| <b>Processo</b>           | ADI 4.295/DF                                              |
| <b>Relator</b>            | Min. Marco Aurélio (red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes) |
| <b>Data do julgamento</b> | 22/08/2023                                                |
| <b>Sistemática</b>        | Controle Concentrado                                      |

### Tese fixada / Decisão

*São constitucionais os dispositivos da LIA que ampliam o conceito de agente público, impõem obrigações de declaração patrimonial para posse e exercício de cargo e preveem sanções autônomas em relação às esferas penal, civil e administrativa, com acompanhamento pelo MP e pelo Tribunal de Contas.*

### Resumo do caso

Ação direta ajuizada contra diversos dispositivos da Lei 8.429/92 questionando, entre outros pontos, a amplitude do conceito de agente público, a exigência de declaração de bens para posse em cargo público e a cumulação de sanções com outras esferas de responsabilização. O STF julgou improcedente a ADI quanto aos dispositivos impugnados, reafirmando a compatibilidade do modelo de responsabilização múltipla e autônoma da LIA com o art. 37, §4º, da CF/88, inclusive quanto ao controle do MP e do Tribunal de Contas sobre o cumprimento das obrigações de transparência patrimonial.

### Conexões

Art. 37, §4º, CF/88; independência de instâncias; art. 1º, §4º e art. 3º da LIA (conceito de agente público e de terceiro).

### Link

<https://buscador.direto.com.br/jurisprudencia/12093/sao-constitucionais-os-arts-2o-12-13-15-e-21-da-lei-842992>

Data da consulta: 04/09/2026

## Legitimidade concorrente da pessoa jurídica interessada e inexistência de obrigatoriedade de defesa pela assessoria jurídica

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STF / Plenário              |
| <b>Processo</b>           | ADI 7.042/DF e ADI 7.043/DF |
| <b>Relator</b>            | Min. Alexandre de Moraes    |
| <b>Data do julgamento</b> | 31/08/2022                  |
| <b>Sistemática</b>        | Controle Concentrado        |

### Tese fixada / Decisão

*É inconstitucional restringir ao MP a legitimidade para propor ação de improbidade e celebrar ANPC; a pessoa jurídica interessada mantém legitimidade concorrente e disjuntiva. É inconstitucional, sem redução de texto, impor à assessoria jurídica que emitiu parecer prévio a obrigatoriedade de defender judicialmente o administrador processado por improbidade.*

### Resumo do caso

A Lei 14.230/2021 alterou o art. 17 da LIA para atribuir exclusivamente ao Ministério Público a legitimidade para propor a ação de improbidade e celebrar acordos de não persecução cível, além de impor à assessoria jurídica que atestou a legalidade prévia do ato a obrigação de depois defender judicialmente o agente processado. O STF, em duas ADIs julgadas conjuntamente, declarou inconstitucionais essas restrições, restabelecendo a legitimidade concorrente e disjuntiva do ente lesado e afastando a obrigatoriedade de defesa pela advocacia pública.

### Conexões

Art. 17, caput e §20, da LIA; art. 17-B (ANPC); Lei 7.347/85 (legitimidade concorrente na ACP).

### Link

<https://buscador.dizerodireito.com.br/jurisprudencia/10918/pessoa-juridica-interessada-continua-com-legitimidade-para-propor-acao-de-improbidade-e-para-celebrar-acordo-nao-existe-obrigatoriedade-de-a-assessoria-juridica-fazer-a-defesa-do-agente-publico-acusado-de-improbidade>

Data da consulta: 04/09/2026

## Sujeitos da Improbidade Administrativa

### 

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Tribunal / Órgão   | STJ / 2ª Turma             |
| Processo           | AgInt no REsp 2.169.344-RJ |
| Relator            | Min. Teodoro Silva Santos  |
| Data do julgamento | 12/05/2026                 |
| Sistemática        | Caso isolado (Turma)       |

#### 

*A pessoa jurídica não pode ser condenada por improbidade administrativa com base em presunção de ciência e em dever genérico de vigilância sobre atos de seu representante praticados em relações estranhas às atividades institucionais ou contratuais da entidade; a má escolha do representante revela, no máximo, culpa (negligência), incompatível com o atual regime, que exige dolo.*

#### 

Representante de entidade privada, contratada para prestar consultoria a Município, passou a atuar também na execução de convênio federal — atividade estranha ao objeto da consultoria — e participou de fraude que desviou verbas. O MPF buscou responsabilizar também a pessoa jurídica, unicamente pela condição de representante de Pedro. O STJ afastou a condenação da entidade, por entender atípica a conduta, já que, após a Lei 14.230/2021, todos os atos de improbidade exigem dolo (Tema 1.199/STF), sendo insuficiente a presunção de ciência ou o dever genérico de vigilância.

#### 

Tema 1.199/STF (dolo obrigatório); art. 3º da LIA (terceiro); responsabilidade subjetiva da pessoa jurídica.

#### 

<https://buscador.dizerodireito.com.br/jurisprudencia/14754/a-pessoa-juridica-nao-pode-ser-condenada-por-improbidade-administrativa-com-base-em-presuncao-de-ciencia-e-em-dever-generico-de-vigilancia-por-atos-praticados-por-seu-representante-em-relacoes-estranhas-as-suas-atividades>

Data da consulta: 04/09/2026

### 

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Tribunal / Órgão   | STJ / 1ª Turma       |
| Processo           | AREsp 2.495.484-SP   |
| Relator            | Min. Gurgel de Faria |
| Data do julgamento | 19/08/2025           |

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <b>Sistemática</b> | Caso isolado (Turma) |
|--------------------|----------------------|

### Tese fixada / Decisão

*A Defensoria Pública não tem legitimidade para propor ação de improbidade administrativa; a Lei 11.448/2007 incluiu a Defensoria como legitimada para a ação civil pública geral (Lei 7.347/85), mas não estendeu essa legitimidade à ação de improbidade, regida por lei especial com caráter punitivo-sancionador próprio.*

### Resumo do caso

O STJ decidiu que o "silêncio eloquente" do legislador excluiu a Defensoria Pública do rol de legitimados para a ação de improbidade administrativa, diferentemente do que ocorreu com a ação civil pública geral. A legitimidade para a ação de improbidade concentra-se no Ministério Público e nas pessoas jurídicas interessadas, conforme já reconhecido pelo STF na ADI 7042, que não estendeu a legitimidade à Defensoria.

### Conexões

Lei 11.448/2007; Lei 7.347/1985; ADI 7.042/DF (legitimidade concorrente do MP e da pessoa jurídica interessada).

### Link

<https://buscador.dizerodireito.com.br/jurisprudencia/13972/a-defensoria-publica-nao-possui-legitimidade-para-propor-a-acao-de-improbidade-administrativa>

Data da consulta: 04/09/2026

## Prosseguimento de ação de improbidade exclusivamente contra particular quando agentes públicos respondem em demanda conexa

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STJ / 1ª Turma                               |
| <b>Processo</b>           | AREsp 1.402.806-TO                           |
| <b>Relator</b>            | Min. Manoel Erhardt (Des. convocado do TRF5) |
| <b>Data do julgamento</b> | 19/10/2021                                   |
| <b>Sistemática</b>        | Caso isolado (Turma)                         |

### Tese fixada / Decisão

*É inviável, em regra, o manejo de ação de improbidade exclusivamente contra particular, sem a concomitante presença de agente público no polo passivo; contudo, essa exigência é satisfeita quando os agentes públicos já respondem por fatos idênticos em ação conexa, ainda que distinta.*

### Resumo do caso

O DNIT contratou empresa para supervisionar obra rodoviária; foram propostas duas ações de improbidade sobre os mesmos fatos — uma pelo DNIT contra os agentes públicos, outra pelo MPF contra os agentes públicos e o particular beneficiado. Diante da existência de ação prévia contra os agentes públicos, o juiz recebeu a segunda ação apenas contra o particular. O Tribunal de origem extinguiu a ação por entender inviável demandar somente o particular, mas o STJ reformou a decisão, por reconhecer que a exigência de litisconsórcio necessário com agente público estava satisfeita pela ação conexa.

### Conexões

Art. 3º da LIA (terceiro); Súmula 634-STJ (regime prescricional do particular).

 **Link**

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/8657/e-viavel-o-prosseguimento-de-acao-de-improbidade-administrativa-exclusivamente-contra-particular-quando-ha-pretensao-de-responsabilizar-agentes-publicos-pelos-mesmos-fatos-em-outra-demanda-conexa>

Data da consulta: 04/09/2026

**Elemento Subjetivo (Dolo)** **Nomeação de parentes para cargos políticos não configura, por si só, improbidade: exige-se dolo específico**

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STJ / 1ª Turma              |
| <b>Processo</b>           | AgInt no REsp 2.154.497-MG  |
| <b>Relator</b>            | Min. Paulo Sérgio Domingues |
| <b>Data do julgamento</b> | 16/06/2026                  |
| <b>Sistemática</b>        | Caso isolado (Turma)        |

 **Tese fixada / Decisão**

*As alterações benéficas da Lei 14.230/2021 aplicam-se também ao art. 11 da LIA; a condenação por violação a princípios exige dolo específico de obter proveito indevido, não bastando a mera voluntariedade; em cargos políticos, o nepotismo depende de exame do caso concreto, exigindo fraude ou manifesta ausência de qualificação técnica do nomeado.*

 **Resumo do caso**

Prefeito nomeou as próprias filhas para secretarias municipais; o MP alegou nepotismo (art. 11, XI, LIA, incluído pela reforma), sustentando que a mera nomeação já demonstraria dolo. O STJ manteve a improcedência, por ausência de fraude ou de falta de qualificação técnica das nomeadas, aplicando à hipótese o mesmo raciocínio da Súmula Vinculante 13, que excepciona cargos de natureza política.

 **Conexões**

Tema muito similar ao cobrado em provas FGV sobre nepotismo em cargos políticos; Súmula Vinculante 13/STF; art. 11, §§1º e 2º e inciso XI, da LIA; Tema 1.199/STF.

 **Link**

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14755/a-nomeacao-de-parentes-para-cargos-politicos-nao-configura-por-si-so-ato-de-improbidade-administrativa-e-preciso-comprovar-o-dolo-especifico-de-obter-proveito-indevido-e-examinar-o-caso-concreto>

Data da consulta: 04/09/2026

 **Ausência de dolo específico afasta as sanções da LIA, mas não a obrigação civil de ressarcir o erário quando há dano comprovado**

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STJ / 1ª Turma              |
| <b>Processo</b>           | AgInt no AREsp 1.994.350-SP |
| <b>Relator</b>            | Min. Benedito Gonçalves     |
| <b>Data do julgamento</b> | 22/09/2025                  |

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <b>Sistemática</b> | Caso isolado (Turma) |
|--------------------|----------------------|

### Tese fixada / Decisão

*A atipicidade superveniente da conduta por ausência de dolo específico afasta as sanções típicas da LIA, mas não impede o prosseguimento da ação exclusivamente para fins de ressarcimento ao erário, que tem natureza civil e independe de punição.*

### Resumo do caso

Prefeito e sua esposa, à frente do Fundo Social de Solidariedade, contrataram sem licitação imóvel inadequado, gerando dano ao erário. Condenados com base em dolo genérico/culpa, viram a condenação por improbidade afastada após a exigência de dolo específico trazida pela Lei 14.230/2021. O STJ, contudo, manteve o prosseguimento da ação exclusivamente para o ressarcimento do dano efetivamente comprovado.

### Conexões

Muito similar ao caso cobrado em FGV JE TJGO/2026 (Q46, Gabarito C); Tema 1.199/STF; natureza civil autônoma do dever de ressarcir.

### Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14292/a-ausencia-de-dolo-especifico-impede-a-condenacao-por-improbidade-administrativa-mas-nao-afasta-a-obrigacao-de-ressarcir-o-erario-diante-de-comprovado-dano>

Data da consulta: 04/09/2026

## A mera intermediação na contratação de show artístico sem licitação não configura improbidade sem prova de dolo específico e dano efetivo

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STJ / 2ª Turma              |
| <b>Processo</b>           | REsp 2.029.719-RJ           |
| <b>Relator</b>            | Min. Marco Aurélio Bellizze |
| <b>Data do julgamento</b> | 05/08/2025                  |
| <b>Sistemática</b>        | Caso isolado (Turma)        |

### Tese fixada / Decisão

*A configuração de improbidade administrativa exige demonstração de dolo específico e de dano efetivo ao erário; a mera intermediação, por empresa sem representação exclusiva permanente, na contratação de artista por inexigibilidade de licitação (art. 25, III, da Lei 8.666/93) não configura, por si só, ato de improbidade, na ausência de prova de superfaturamento ou benefício indevido.*

### Resumo do caso

A Prefeitura do Rio de Janeiro contratou, sem licitação, com base em inexigibilidade, uma empresa que intermediava a apresentação de um artista, mas que não era sua representante exclusiva permanente. O MP viu burla à lei e ajuizou ação de improbidade. O STJ afastou a configuração de improbidade: passada a reforma da Lei 14.230/2021, que exige dolo específico e dano efetivo, a mera intermediação na contratação, sem prova de superfaturamento ou benefício indevido, não basta para caracterizar o ato ímprobo.

### Conexões

Art. 25, III, da Lei 8.666/93; REsp 1.929.685-TO (exigência de dano efetivo no art. 10).



 **Link**

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13921/a-mera-intermediacao-na-contratacao-de-show-artistico-sem-licitacao-com-base-na-inexigibilidade-prevista-no-art-25-iii-da-lei-866693-nao-configura-improbidade-administrativa-na-ausencia-de-prova-de-superfaturamento-ou-beneficio-indevido>

Data da consulta: 04/09/2026

 **Inconstitucionalidade da modalidade culposa mesmo antes da Lei 14.230/2021; constitucionalidade da contratação direta de advogados**

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STF / Plenário                |
| <b>Processo</b>           | RE 610.523/SP e RE 656.558/SP |
| <b>Relator</b>            | Min. Dias Toffoli             |
| <b>Data do julgamento</b> | 28/10/2024                    |
| <b>Sistemática</b>        | Repercussão Geral — Tema 309  |

 **Tese fixada / Decisão**

a) O dolo é necessário para configuração de qualquer ato de improbidade (art. 37, §4º, CF/88), sendo inconstitucional a modalidade culposa prevista na redação original dos arts. 5º e 10 da LIA; b) são constitucionais os dispositivos que autorizam a contratação direta de advogados por inexigibilidade de licitação, desde que observados os critérios de notória especialização, singularidade e preço compatível.

 **Resumo do caso**

O STF, ao examinar recursos sobre contratação direta de serviços advocatícios sem licitação, aproveitou para fixar tese de repercussão geral declarando que, mesmo antes da reforma de 2021, já era inconstitucional a responsabilização por improbidade culposa, reforçando a exigência constitucional de dolo (art. 37, §4º, CF/88) como pressuposto de qualquer ato de improbidade.

 **Conexões**

Tema 1.199/STF; art. 13, V, e art. 25, II, da Lei 8.666/93; inexigibilidade de licitação para serviços advocatícios.

 **Link**

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13212/mesmo-antes-da-lei-142302021-era-inconstitucional-a-previsao-de-ato-de-improbidade-administrativa-praticado-na-modalidade-culposa-o-dolo-e-necessario-para-a-configuracao-de-qualquer-ato-de-improbidade-administrativa>

Data da consulta: 04/09/2026

 **Aplicação da exigência de dolo específico aos processos em curso, mesmo sem debate expresso no Tema 1199**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STJ / 1ª Turma       |
| <b>Processo</b>           | REsp 2.107.601-MG    |
| <b>Relator</b>            | Min. Gurgel de Faria |
| <b>Data do julgamento</b> | 23/04/2024           |
| <b>Sistemática</b>        | Caso isolado (Turma) |

 **Tese fixada / Decisão**

*Embora o Tema 1.199/STF tenha tratado apenas da modalidade culposa, o mesmo raciocínio de retroatividade das normas benéficas se estende à exigência de dolo específico introduzida pela Lei 14.230/2021: réu sem trânsito em julgado deve ser absolvido se não demonstrado o dolo específico, ainda que haja condenação anterior.*

### Resumo do caso

Discutia-se se a exigência, trazida pela Lei 14.230/2021, de dolo específico (finalidade de obter proveito ou benefício indevido) para configuração de improbidade poderia beneficiar processos em curso ao tempo da reforma, tema não expressamente enfrentado no Tema 1.199/STF, que versava sobre a modalidade culposa. O STJ estendeu o mesmo racional, absolvendo o réu quando ausente comprovação do dolo específico em processo ainda sem coisa julgada.

### Conexões

Tema 1.199/STF; art. 11, §§1º e 2º, da LIA; continuidade típico-normativa.

### Link

<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/8c0f24a304f10044bcb756fd2ab2370f>

Data da consulta: 04/09/2026

## Dolo obrigatório em todos os atos de improbidade e irretroatividade do novo regime prescricional

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STF / Plenário                |
| <b>Processo</b>           | ARE 843.989/PR                |
| <b>Relator</b>            | Min. Alexandre de Moraes      |
| <b>Data do julgamento</b> | 18/08/2022                    |
| <b>Sistemática</b>        | Repercussão Geral — Tema 1199 |

### Tese fixada / Decisão

*1) É necessária a comprovação de dolo (arts. 9º, 10 e 11 da LIA), não subsistindo a modalidade culposa; 2) a revogação da modalidade culposa é irretroativa, não afetando coisa julgada nem execução de penas já definitivas; 3) a Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos culposos praticados na vigência da lei anterior, desde que sem trânsito em julgado, cabendo ao juízo competente examinar o dolo; 4) o novo regime prescricional é irretroativo.*

### Resumo do caso

Julgamento central da reforma da LIA. O STF definiu os marcos de aplicação no tempo da Lei 14.230/2021, que extinguiu a modalidade culposa de improbidade administrativa e alterou substancialmente o regime sancionatório e prescricional. A tese fixada tornou-se a referência obrigatória para todos os processos em curso à época da reforma, distinguindo entre normas processuais (aplicação imediata) e normas de direito material benéficas (retroatividade limitada aos processos sem trânsito em julgado).

### Conexões

É a base de praticamente toda a jurisprudência posterior sobre direito intertemporal na LIA (continuidade típico-normativa, dolo específico, prescrição); arts. 1º, §§1º e 2º, 9º, 10 e 11 da LIA; art. 5º, XXXVI, CF/88.

### Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/12677/e-possivel-a-aplicacao-da-lei-no-142302021-com-relacao-a-exigencia-do-dolo-especifico-para-a-configuracao-do-ato-improbo-aos-processos-em-curso>

Data da consulta: 04/09/2026

### A contratação de servidores temporários sem concurso público, baseada em legislação municipal, não configura ato de improbidade administrativa

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STJ / 1ª Seção                 |
| <b>Processo</b>           | REsp 1.913.638-MA              |
| <b>Relator</b>            | Min. Gurgel de Faria           |
| <b>Data do julgamento</b> | 11/05/2022                     |
| <b>Sistemática</b>        | Recurso Repetitivo — Tema 1108 |

#### Tese fixada / Decisão

A contratação de servidores públicos temporários sem concurso público, mas amparada em legislação local, não configura a improbidade prevista no art. 11 da Lei 8.429/92, por ausência do elemento subjetivo (dolo) necessário à configuração do ato de improbidade violador de princípios.

#### Resumo do caso

Discutia-se, em recurso repetitivo, se a contratação de servidores temporários sem concurso, quando amparada em lei municipal, configuraria, por si só, ato de improbidade administrativa. O STJ fixou que não: sem a demonstração do dolo do agente que efetuou a contratação amparado em legislação local, falta o elemento subjetivo indispensável à configuração da improbidade por violação a princípios administrativos.

#### Conexões

Art. 11 da Lei 8.429/92; ADI 7.156/DF e ADI 7.236/DF (rol taxativo do art. 11 e exigência de dolo).

#### Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/9582/a-contratacao-de-servidores-temporarios-sem-concurso-publico-baseada-em-legislacao-municipal-nao-configura-ato-de-improbidade-administrativa>

Data da consulta: 04/09/2026

## Improbidade e Prejuízo ao Erário / Enriquecimento Ilícito (arts. 9º e 10)

### Enriquecimento ilícito por acréscimo patrimonial sem origem identificada: inversão do ônus da prova

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STJ / 1ª Turma           |
| <b>Processo</b>           | REsp 2.256.539-MS        |
| <b>Relator</b>            | Min. Regina Helena Costa |
| <b>Data do julgamento</b> | 05/05/2026               |
| <b>Sistemática</b>        | Caso isolado (Turma)     |

#### Tese fixada / Decisão

*Configura enriquecimento ilícito (art. 9º, VII, da LIA) o acréscimo patrimonial a descoberto, incompatível com os rendimentos lícitos do agente público; comprovada a evolução patrimonial incompatível, forma-se presunção relativa de irregularidade, com inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar a origem lícita dos valores.*

### Resumo do caso

Ex-Procurador-Geral de Justiça recebeu diversos depósitos mensais de origem não identificada em suas contas durante o exercício do cargo, alegando tratar-se de reserva pessoal em espécie mantida em residência. O CNMP rejeitou a justificativa e aplicou demissão, mas as instâncias ordinárias julgaram improcedente a ação de improbidade por falta de prova de vantagem em razão do cargo. O STJ reformou, reconhecendo presunção relativa a partir da incompatibilidade patrimonial e destacando que a manutenção de valores fora do sistema bancário é estratégia clássica de mascaramento.

### Conexões

Art. 9º, VII, da LIA; art. 102, I, "r", CF/88 (deliberações do CNMP e competência do STF); inversão do ônus da prova em improbidade patrimonial.

### Link

<https://buscador.dizerodireito.com.br/jurisprudencia/14626/configura-ato-de-improbidade-por-enriquecimento-ilicito-o-acrescimo-patrimonial-sem-origem-identificada-e-incompativel-com-os-rendimentos-licitos-do-agente-publico-bastando-a-demonstracao-de-relacao-minima-entre-a-variacao-patrimonial-e-a-atividade-publica>

Data da consulta: 04/09/2026

## Exigência de perda patrimonial efetiva no art. 10 aplica-se aos processos em curso; fim do dano presumido

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STJ / 1ª Turma       |
| <b>Processo</b>           | REsp 1.929.685-TO    |
| <b>Relator</b>            | Min. Gurgel de Faria |
| <b>Data do julgamento</b> | 27/08/2024           |
| <b>Sistemática</b>        | Caso isolado (Turma) |

### Tese fixada / Decisão

*A exigência de prejuízo "efetiva e comprovadamente" causado ao erário, introduzida pela nova redação do caput do art. 10 da LIA (Lei 14.230/2021), aplica-se aos processos em curso; não se trata de retroatividade da lei nova, mas de abandono de construção jurisprudencial (dano in re ipsa) incompatível com o texto legal vigente.*

### Resumo do caso

Réu havia sido condenado, antes da reforma, por ato lesivo ao erário sob a tese de dano presumido. Pendente recurso especial, sobreveio a Lei 14.230/2021, que passou a exigir prejuízo efetivo e comprovado. O STJ aplicou a nova exigência ao processo em curso, por entender que a jurisprudência do dano presumido era construção pretoriana sem base em texto legal expresso, devendo ceder à opção clara do legislador.

### Conexões

Tema recorrente em provas FGV (dano in re ipsa x dano efetivo); art. 10, VIII e XI, da LIA; Info 826/STJ (dano efetivo em frustração de licitação).

 **Link**

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13014/a-exigencia-do-efetivo-prejuizo-em-relacao-ao-ato-de-improbidade-administrativa-que-causa-lesao-ao-erario-prevista-no-caput-art-10-caput-da-lia-com-redacao-dada-pela-lei-142302021-se-aplica-aos-processos-ainda-em-curso>

Data da consulta: 04/09/2026

## Improbidade e Princípios da Administração Pública (art. 11)

### O assédio sexual praticado por professor deixou de configurar, por si só, ato de improbidade administrativa após a Lei 14.230/2021

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STJ / 2ª Turma        |
| <b>Processo</b>           | REsp 2.261.484-CE     |
| <b>Relator</b>            | Min. Francisco Falcão |
| <b>Data do julgamento</b> | 18/08/2026            |
| <b>Sistemática</b>        | Caso isolado (Turma)  |

#### Tese fixada / Decisão

*Com o advento da Lei 14.230/2021, que tornou taxativo o rol do art. 11 da LIA, a prática de assédio sexual por agente público deixou de constituir, por esse fundamento, ato de improbidade administrativa, por não estar prevista em nenhum dos incisos do dispositivo, sendo inaplicável a continuidade típico-normativa.*

#### Resumo do caso

Um professor de escola pública que praticou atos obscenos contra alunos foi condenado por improbidade com base no caput (então exemplificativo) do art. 11 da LIA, sob a redação anterior à Lei 14.230/2021. Após a reforma, que tornou taxativo o rol do art. 11, o STJ reviu esse entendimento: como o assédio sexual não está descrito em nenhum dos incisos do art. 11, e a ausência de remissão expressa à Lei de Improbidade impede a continuidade típico-normativa, a conduta deixou de configurar improbidade administrativa por esse fundamento (sem prejuízo de eventual responsabilização penal, disciplinar ou civil por outras vias).

#### Conexões

Art. 11, caput e incisos, da Lei 8.429/92; ADI 7.156/DF e ADI 7.236/DF (constitucionalidade do rol taxativo do art. 11); AgInt no AREsp 1.206.630-SP (continuidade típico-normativa em outras hipóteses do art. 11).

 **Link**

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/714/professor-de-escola-municipal-que-assedia-sexualmente-alunos-incorre-em-ato-de-improbidade-administrativa>

Data da consulta: 04/09/2026

### Revogação do inciso II do art. 11 (retardar ou deixar de praticar ato de ofício): abolitio sem possibilidade de reenquadramento em recurso exclusivo da defesa

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b> | STJ / 2ª Turma                               |
| <b>Processo</b>         | EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.486.065-SP |

|                           |                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Relator</b>            | Min. Francisco Falcão (Rel. p/ acórdão Min. Maria Thereza de Assis Moura) |
| <b>Data do julgamento</b> | 09/06/2026                                                                |
| <b>Sistemática</b>        | Caso isolado (Turma)                                                      |

### Tese fixada / Decisão

*A revogação do inciso II do art. 11 (retardar/deixar de praticar ato de ofício) e a taxatividade do novo rol impedem a continuidade típico-normativa quando a conduta não se enquadra em nenhum dos incisos vigentes; havendo recurso exclusivo da defesa, é vedado o reenquadramento para outro artigo da LIA, sob pena de reformatio in pejus.*

### Resumo do caso

Oficial de justiça deixou de cumprir mandados e lançou certidões falsas de diligências, sendo condenado com base no revogado inciso II do art. 11. Com a reforma, esse inciso foi revogado e o rol tornou-se taxativo, sem correspondência para a conduta. Como apenas a defesa recorreu, o STJ afastou a condenação sem possibilidade de reclassificação para outro dispositivo, em respeito ao princípio do ne reformatio in pejus.

### Conexões

Contraponto ao caso do inciso XII (promoção pessoal): aqui não há tipo de acolhida; princípio da taxatividade do rol do art. 11; ne reformatio in pejus.

### Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14756/e-inviavel-manter-a-condenacao-por-retardar-ou-deixar-de-praticar-ato-de-oficio-apos-a-lei-142302021-sendo-vedado-o-reenquadramento-em-outro-artigo-da-lia-quando-ha-recurso-exclusivo-da-defesa>

Data da consulta: 04/09/2026

## Tortura praticada por agente público deixou de ser ato de improbidade após a Lei 14.230/2021

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STJ / 1ª Turma           |
| <b>Processo</b>           | REsp 2.232.623-AL        |
| <b>Relator</b>            | Min. Regina Helena Costa |
| <b>Data do julgamento</b> | 03/02/2026               |
| <b>Sistemática</b>        | Caso isolado (Turma)     |

### Tese fixada / Decisão

*Com a taxatividade do rol do art. 11 trazida pela Lei 14.230/2021, a prática de tortura por agente público deixou de configurar improbidade administrativa por falta de enquadramento em qualquer inciso do dispositivo, não sendo possível reconhecer continuidade típico-normativa para condutas anteriores à reforma sem trânsito em julgado.*

### Resumo do caso

Antes da reforma, o STJ enquadrava a tortura praticada por policiais no caput (então exemplificativo) do art. 11. Com a taxatividade do rol trazida pela Lei 14.230/2021, essa conduta deixou de ter correspondência em qualquer inciso, tornando inviável a manutenção da condenação por improbidade para fatos sem trânsito em julgado, sem prejuízo, evidentemente, da responsabilização penal.

 **Conexões**

Excelente contraste com o caso da promoção pessoal (continuidade) e do art. 11, II revogado (abolitio); taxatividade do rol do art. 11; Tema 1.199/STF.

 **Link**

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14401/tortura-nao-e-mais-ato-de-improbidade-apos-a-lei-142302021>

Data da consulta: 04/09/2026

 **Dispensa indevida de licitação com pagamento sem prestação de serviço: dano efetivo e continuidade típico-normativa**

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STJ / 2ª Turma        |
| <b>Processo</b>           | AREsp 1.417.207-MG    |
| <b>Relator</b>            | Min. Francisco Falcão |
| <b>Data do julgamento</b> | 17/09/2024            |
| <b>Sistemática</b>        | Caso isolado (Turma)  |

 **Tese fixada / Decisão**

*A conduta de frustrar ou dispensar indevidamente licitação continua tipificada como improbidade após a Lei 14.230/2021 (art. 10, VIII, e art. 11, V, da LIA), por continuidade típico-normativa; exige-se, porém, "perda patrimonial efetiva" (art. 10, caput), afastando-se a tese do dano presumido; a absolvição criminal por atipicidade não faz coisa julgada na esfera cível.*

 **Resumo do caso**

Servidor dispensou indevidamente licitação, gerando pagamento sem efetiva prestação de serviço. Condenado com base no caput do art. 11 (redação antiga), a defesa alegou abolitio após a reforma. O STJ reconheceu a continuidade típico-normativa para o novo art. 10, VIII, e art. 11, V, exigindo, porém, comprovação de dano efetivo, e reafirmou a independência entre a absolvição penal por atipicidade e a responsabilização civil por improbidade.

 **Conexões**

Art. 21, §4º, da LIA (suspensão por liminar na ADI 7.236); Tema 1.199/STF; continuidade típico-normativa.

 **Link**

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13081/a-dispensa-indevida-de-licitacao-que-acarreta-pagamento-ao-agente-improbo-e-a-ausencia-de-prestacao-de-servico-gera-dano-concreto-e-enseja-a-responsabilizacao-nos-termos-do-art-11-v-da-lei-no-84291992>

Data da consulta: 04/09/2026

 **Revogação do art. 11, I: continuidade típico-normativa para o novo inciso XII (promoção pessoal)**

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STJ / 1ª Turma              |
| <b>Processo</b>           | AgInt no AREsp 1.206.630-SP |
| <b>Relator</b>            | Min. Paulo Sérgio Domingues |
| <b>Data do julgamento</b> | 27/02/2024                  |

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Sistemática | Caso isolado (Turma) |
|-------------|----------------------|

### Tese fixada / Decisão

*Não obstante a revogação da hipótese genérica de violação a princípios do antigo caput/inciso I do art. 11, a nova previsão específica do inciso XII do art. 11 (violação à moralidade e impessoalidade pela promoção pessoal) evidencia continuidade típico-normativa da conduta, afastando a abolitio.*

### Resumo do caso

Ex-prefeito respondia por improbidade por fazer promoção pessoal em publicidade institucional, com base no revogado inciso I do art. 11. Após a Lei 14.230/2021, alegou abolitio da conduta. O STJ manteve a condenação, reconhecendo que a mesma conduta passou a ser tipificada, de forma específica, pelo novo inciso XII do art. 11.

### Conexões

Art. 37, §1º, CF/88 (vedação à promoção pessoal); Tema 1.199/STF; caso similar ao de placas de obra cobrado na FGV JE TJPR/2023 (Q11).

### Link

<https://buscador.direito.com.br/jurisprudencia/12469/sujeito-respondia-por-improbidade-com-base-no-caput-do-art-11-porque-fez-promocao-pessoal-em-publicidade-institucional-com-a-lei-142302021-a-conduta-nao-mais-poderia-ser-prevista-no-caput-mas-continuou-sendo-improbidade-com-fundamento-no-novo-inciso-xii>

Data da consulta: 04/09/2026

## Sanções

### Divergência sobre dano moral coletivo em ação de improbidade após a Lei 14.230/2021

|                    |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tribunal / Órgão   | STJ / 1ª e 2ª Turmas                                                                  |
| Processo           | AREsp 1.987.837-SP (1ª T.) e REsp 2.094.489/SP (2ª T.)                                |
| Relator            | Min. Sérgio Kukina (Rel. Acórd. Min. Regina Helena Costa) / Min. Teodoro Silva Santos |
| Data do julgamento | 07/04/2026                                                                            |
| Sistemática        | Caso isolado (Turma)                                                                  |

### Tese fixada / Decisão

*1ª Turma do STJ: NÃO é possível a condenação por dano moral coletivo em ação de improbidade após a Lei 14.230/2021, devendo a reparação extrapatrimonial coletiva ser buscada em ação civil pública própria. 2ª Turma do STJ: SIM, ainda é possível, com destinação a fundos de interesse coletivo, por ter a coletividade — e não o ente público — como destinatária da reparação.*

### Resumo do caso

Tema de alta relevância para prova discursiva por envolver divergência não pacificada entre as Turmas da 1ª Seção do STJ. Enquanto a 1ª Turma passou a restringir o objeto da ação de improbidade após a reforma, a 2ª Turma manteve a possibilidade de cumulação de pedido de dano moral coletivo, por entender que a reparação se destina à coletividade lesada, e não ao ente público.

### Conexões



Excelente tema para questão discursiva/sentença por divergência ainda viva; art. 12 da LIA (rol de sanções); Fundo de Defesa de Direitos Difusos.

#### Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14546/apos-as-alteracoes-promovidas-pela-lei-142302021-ainda-e-possivel-a-condenacao-por-dano-moral-coletivo-em-acao-de-improbidade-administrativa>

Data da consulta: 04/09/2026

### Herdeiros não respondem pela multa civil após a Lei 14.230/2021; respondem apenas até o limite da herança pelo ressarcimento e enriquecimento ilícito

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STJ / 1ª Turma       |
| <b>Processo</b>           | AREsp 1.440.445-SP   |
| <b>Relator</b>            | Min. Sérgio Kukina   |
| <b>Data do julgamento</b> | 04/11/2025           |
| <b>Sistemática</b>        | Caso isolado (Turma) |

#### Tese fixada / Decisão

A nova redação do art. 8º da LIA, dada pela Lei 14.230/2021, restringe a responsabilidade dos sucessores ao ressarcimento do dano ao erário e ao enriquecimento ilícito, até o limite da herança, não mais abrangendo a sanção de multa civil.

#### Resumo do caso

Ex-prefeito faleceu antes do trânsito em julgado de condenação por improbidade que incluía multa civil; os herdeiros foram mantidos no polo passivo. Sobreveio a Lei 14.230/2021, que restringiu a responsabilidade sucessória. O STJ afastou a transmissão da multa civil aos herdeiros, mantendo apenas o dever de ressarcimento até o limite do patrimônio transferido.

#### Conexões

Tema idêntico ao cobrado na FGV JE TJBA/2026 (Q1, Gabarito D); art. 8º da LIA; direito material sucessório em improbidade.

#### Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14445/depois-da-lei-142302021-os-herdeiros-de-reu-condenado-por-improbidade-administrativa-nao-respondem-pela-multa-civil-continuam-responsaveis-apenas-pelo-ressarcimento-do-dano-ao-erario-ou-pelo-enriquecimento-ilicito-ate-o-limite-da-heranca>

Data da consulta: 04/09/2026

### Multa civil deve ser revertida à entidade diretamente lesada, mesmo sem dano patrimonial direto quantificável

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STJ / 1ª Turma       |
| <b>Processo</b>           | REsp 1.925.304-SC    |
| <b>Relator</b>            | Min. Sérgio Kukina   |
| <b>Data do julgamento</b> | 07/10/2025           |
| <b>Sistemática</b>        | Caso isolado (Turma) |

### Tese fixada / Decisão

*A multa civil aplicada em ação de improbidade deve reverter em favor da pessoa jurídica pública diretamente prejudicada pela conduta ímproba, ainda que a lesão não se resuma a prejuízo patrimonial quantificável em dinheiro; não é adequado destiná-la ao fundo da Lei da Ação Civil Pública (art. 13 da Lei 7.347/85), que trata de reparação de dano, e não de multa punitiva.*

### Resumo do caso

Professora universitária obteve fraudulentamente bolsa da CAPES por anos e foi condenada por violação a princípios (art. 11), com aplicação de multa civil. O juiz determinou a destinação ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos, por analogia à Lei da Ação Civil Pública. O STJ acolheu recurso da CAPES, determinando que a multa deve reverter à própria entidade lesada, por interpretação sistemática do art. 18 da LIA.

### Conexões

Art. 18 da LIA (destinação do ressarcimento); art. 13 da Lei 7.347/85; execução fiscal da multa civil (REsp 2.123.875-MG).

### Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14293/a-multa-civil-aplicada-em-acao-por-improbidade-deve-ser-revertida-a-entidade-diretamente-lesada-pela-conduta-improba-mesmo-na-ausencia-de-dano-patrimonial>

Data da consulta: 04/09/2026

## Suspensão de direitos políticos afastada retroativamente para atos do art. 11 sem trânsito em julgado

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STJ / 2ª Turma                       |
| <b>Processo</b>           | AgInt nos EDcl no AREsp 2.047.048-SP |
| <b>Relator</b>            | Min. Teodoro Silva Santos            |
| <b>Data do julgamento</b> | 16/09/2025                           |
| <b>Sistemática</b>        | Caso isolado (Turma)                 |

### Tese fixada / Decisão

*Deve ser aplicada retroativamente, aos processos sem trânsito em julgado, a alteração mais benéfica do art. 12, III, da LIA, afastando-se a sanção de suspensão dos direitos políticos para os atos de improbidade que atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 11).*

### Resumo do caso

A Lei 14.230/2021 excluiu a suspensão de direitos políticos do rol de sanções aplicáveis aos atos do art. 11 (violação a princípios), mantendo-a apenas para os arts. 9º e 10. O STJ reafirmou a retroatividade dessa alteração benéfica para processos ainda sem coisa julgada, afastando a sanção mesmo quando a conduta subsistir por continuidade típico-normativa.

### Conexões

Art. 12, I, II e III, da LIA (sanções por artigo); Tema 1.199/STF; Info 826/STJ (mesma tese).

### Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14294/reus-condenados-por-ato-de-improbidade-do-art-11-da-lia-nao-podem-mais-sofrer-a-sancao-de-suspensao-dos-direitos-politicos-devendo-a-lei-142302021-ser-aplicada-retroativamente-aos-processos-sem-transito-em-julgado>

Data da consulta: 04/09/2026

### É possível a conversão da perda da função pública em cassação de aposentadoria na fase de execução

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Tribunal / Órgão   | STJ / 1ª Seção                   |
| Processo           | MS 26.106-DF; EREsp 1.781.874-DF |
| Relator            | Min. Marco Aurélio Bellizze      |
| Data do julgamento | 05/06/2025                       |
| Sistemática        | Caso isolado (Seção)             |

#### Tese fixada / Decisão

*É possível, na ação de improbidade administrativa, a conversão da sanção de perda da função pública em cassação de aposentadoria na fase de cumprimento de sentença, quando o agente já se encontra inativo; a medida não viola o princípio da legalidade nem configura confisco, dado o caráter contributivo e solidário do regime previdenciário.*

#### Resumo do caso

O STJ mudou de posição em 2025: até então entendia que apenas a autoridade administrativa poderia cassar aposentadoria, sendo vedado ao juiz da execução da improbidade fazê-lo. Alinhando-se à jurisprudência do STF (ADPF 418), a 1ª Seção passou a admitir a conversão judicial da perda da função em cassação de aposentadoria quando o servidor já estiver inativo ao tempo da execução.

#### Conexões

Superação de EREsp 1.496.347/ES e REsp 1.761.937 (STJ, 2021); ADPF 418/STF; alinhamento à jurisprudência do STF (ARE 1.321.655 AgR e ARE 1.257.379 AgR).

#### Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/6240/e-possivel-aplicar-cassacao-de-aposentadoria-como-sancao-por-ato-de-improbidade>

Data da consulta: 04/09/2026

### Solidariedade na condenação apesar do art. 17-C, §2º, quando não for possível individualizar a contribuição de cada réu

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Tribunal / Órgão   | STJ / 1ª Turma              |
| Processo           | AgInt no AREsp 1.485.464-SP |
| Relator            | Min. Paulo Sérgio Domingues |
| Data do julgamento | 08/04/2025                  |
| Sistemática        | Caso isolado (Turma)        |

#### Tese fixada / Decisão

*A vedação à solidariedade do art. 17-C, §2º, da LIA aplica-se quando individualizáveis os desígnios dos agentes; quando todos tiverem participado em unidade de vontades no cometimento da improbidade, é possível atribuir a todos o dever de ressarcir integralmente os danos, por aplicação subsidiária do art. 942 do Código Civil.*

### Resumo do caso

Interpretação restritiva da vedação à solidariedade trazida pela reforma de 2021: o STJ esclareceu que a regra do art. 17-C, §2º, pressupõe a possibilidade de individualização das contribuições de cada corréu, não se aplicando aos casos de atuação conjunta e indissociável no ilícito, hipótese em que subsiste a responsabilidade solidária do direito civil comum.

### Conexões

Contraponto necessário ao Tema 1213/STJ (indisponibilidade solidária) e ao caso do ANPC em concurso de agentes (REsp 2.263.884-SE); art. 17-C, §2º, da LIA; art. 942 do CC.

### Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13680/mesmo-com-o-novo-art-17-c-2o-da-lia-havera-responsabilidade-solidaria-quando-a-participacao-dos-reus-no-ato-improbo-foi-de-igual-intensidade-e-nao-for-possivel-quantificar-isoladamente-o-dano-causado-por-cada-um-aplicando-se-o-art-942-do-codigo-civil>

Data da consulta: 04/09/2026

## Multa civil por improbidade pode ser cobrada por execução fiscal, sendo o ente lesado parte legítima

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Tribunal / Órgão   | STJ / 2ª Turma              |
| Processo           | REsp 2.123.875-MG           |
| Relator            | Min. Marco Aurélio Bellizze |
| Data do julgamento | 01/04/2025                  |
| Sistemática        | Caso isolado (Turma)        |

### Tese fixada / Decisão

*A execução fiscal é cabível para a cobrança de multa civil fixada em sentença de improbidade administrativa, desde que instruída com a respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA), sendo a Fazenda Pública lesada parte legítima para propor a execução.*

### Resumo do caso

O STJ reconheceu que a multa civil, uma vez fixada em sentença condenatória de improbidade, pode ser cobrada pela via da execução fiscal, mediante inscrição em dívida ativa, conferindo maior efetividade à recuperação de valores destinados ao erário lesado.

### Conexões

Complementa o entendimento sobre destinação da multa civil (REsp 1.925.304-SC); Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).

### Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13651/a-multa-civil-por-improbidade-administrativa-pode-ser-cobrada-por-execucao-fiscal-sendo-o-ente-publico-lesado-legitimado-para-propor-a-acao>

Data da consulta: 04/09/2026

## Na multa civil por improbidade, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do ato ímprobo

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Tribunal / Órgão | STJ / 1ª Seção |
|------------------|----------------|

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Processo</b>           | REsp 1.942.196-PR, REsp 1.953.046-PR e REsp 1.958.567-PR |
| <b>Relator</b>            | Min. Afrânio Vilela                                      |
| <b>Data do julgamento</b> | 12/03/2025                                               |
| <b>Sistemática</b>        | Recurso Repetitivo — Tema 1128                           |

### Tese fixada / Decisão

*Na multa civil prevista na Lei 8.429/1992, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do ato ímprobo, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ.*

### Resumo do caso

Discutia-se, em recurso repetitivo, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora sobre a multa civil aplicada em ação de improbidade administrativa. O STJ fixou que ambos incidem desde a data do ato ímprobo, aplicando por analogia as Súmulas 43 (correção monetária em responsabilidade extracontratual) e 54 (juros de mora em responsabilidade extracontratual), tratando a multa civil como decorrência direta do ilícito praticado.

### Conexões

Súmulas 43 e 54 do STJ; art. 12 da Lei 8.429/92; REsp 2.123.875-MG (execução fiscal da multa civil); REsp 1.925.304-SC (destinação da multa civil à entidade lesada).

### Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13550/na-multa-civil-por-ato-de-improbidade-administrativa-a-correcao-monetaria-e-os-juros-de-mora-incidem-a-partir-da-data-do-ato-improbo>

Data da consulta: 04/09/2026

## Suspensão de direitos políticos aplicável a particulares e proibição de contratar mesmo sem atividade empresarial atual

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STJ / 1ª Turma       |
| <b>Processo</b>           | REsp 1.735.603-AL    |
| <b>Relator</b>            | Min. Gurgel de Faria |
| <b>Data do julgamento</b> | 03/09/2024           |
| <b>Sistemática</b>        | Caso isolado (Turma) |

### Tese fixada / Decisão

*A suspensão dos direitos políticos aplicada a particulares não é medida inócua, pois atinge tanto a capacidade eleitoral ativa quanto a passiva; a proibição de contratar com o Poder Público pode ser aplicada a agente público mesmo que, à época da condenação, não exerça atividade empresarial, por poder vir a exercê-la no futuro.*

### Resumo do caso

Discutia-se a utilidade prática de aplicar a particulares (que não ocupam cargos eletivos) a suspensão de direitos políticos, e a agentes públicos (sem atividade empresarial) a proibição de contratar com o poder público. O STJ afastou a tese de inocuidade das sanções, por reconhecer seus efeitos potenciais sobre situações futuras dos condenados.

### Conexões

Art. 12, caput, da LIA; efeitos futuros das sanções de improbidade sobre a capacidade político-eleitoral e empresarial.

#### Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13029/a-suspensao-dos-direitos-politicos-pode-ser-aplicada-ao-particular-que-tenha-praticado-a-improbidade-com-o-agente-publico-a-proibicao-de-contratar-com-o-poder-publico-pode-ser-aplicada-ao-agente-publico-mesmo-que-ele-nao-exerca-atividade-empresarial>

Data da consulta: 04/09/2026

## Indisponibilidade de Bens

### Alterações da Lei 14.230/2021 sobre indisponibilidade de bens aplicam-se retroativamente aos processos em curso

|                           |                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STJ / 1ª Seção                                                                                 |
| <b>Processo</b>           | REsp 2.074.601-MG, REsp 2.089.767-MG, REsp 2.076.137-MG, REsp 2.076.911-SP e REsp 2.078.360-MG |
| <b>Relator</b>            | Min. Afrânio Vilela                                                                            |
| <b>Data do julgamento</b> | 06/02/2025                                                                                     |
| <b>Sistemática</b>        | Recurso Repetitivo — Tema 1257                                                                 |

#### Tese fixada / Decisão

*As disposições da Lei 14.230/2021 são aplicáveis aos processos em curso para regular o procedimento da tutela provisória de indisponibilidade de bens (exigência de demonstração de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, e não incidência sobre multa civil ou acréscimo patrimonial lícito), inclusive para reapreciação de medidas já deferidas.*

#### Resumo do caso

A Lei 14.230/2021 passou a exigir a demonstração de urgência (art. 16, §3º) e excluiu da indisponibilidade os valores de eventual multa civil e o acréscimo patrimonial de origem lícita (art. 16, §10). Por se tratar de tutela provisória, de natureza processual e revogável a qualquer tempo, o STJ, em recurso repetitivo, autorizou a aplicação imediata dessas regras aos processos em curso, inclusive para revisão de medidas já deferidas sob a sistemática anterior.

#### Conexões

Art. 16, §§3º e 10, da LIA; art. 14 do CPC; tese confirma entendimento previamente firmado em turma (AREsp 2.272.508-RN).

#### Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13461/o-regime-de-indisponibilidade-de-bens-previsto-na-lei-842992-foi-alterado-pela-lei-142302021-essas-alteracoes-podem-ser-aplicadas-aos-processos-em-curso>

Data da consulta: 04/09/2026

### Indisponibilidade solidária entre corréus, sem divisão em quota-parte, limitada ao montante indicado na inicial

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b> | STJ / 1ª Seção |
|-------------------------|----------------|

|                           |                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Processo</b>           | REsp 1.955.116-AM, REsp 1.955.957, REsp 1.955.300-DF e REsp 1.955.440-DF |
| <b>Relator</b>            | Min. Herman Benjamin                                                     |
| <b>Data do julgamento</b> | 22/05/2024                                                               |
| <b>Sistemática</b>        | Recurso Repetitivo — Tema 1213                                           |

### Tese fixada / Decisão

*Há solidariedade entre corréus para fins de indisponibilidade de bens na ação de improbidade, de modo que a constrição recai sobre os bens de todos, sem divisão em quota-parte, limitando-se o somatório da medida ao montante fixado pelo juiz — sendo vedado que o bloqueio de cada réu corresponda ao débito total.*

### Resumo do caso

Discutia-se se, havendo pluralidade de réus, a indisponibilidade de bens deveria ser fracionada proporcionalmente à participação de cada um ou se poderia recair, solidariamente, sobre o patrimônio de qualquer deles até o limite do dano total. O STJ, em recurso repetitivo, fixou a solidariedade da medida cautelar (distinta da vedação de solidariedade na condenação final, prevista no art. 17-C, §2º), desde que o somatório das constrições não ultrapasse o valor indicado na petição inicial.

### Conexões

Art. 16 da LIA; art. 17-C, §2º, da LIA (vedação de solidariedade na sanção final); art. 942 do CC.

### Link

<https://buscador.direito.com.br/jurisprudencia/12742/o-art-16-da-lia-autoriza-a-constricao-em-valores-desiguais-entre-os-reus-desde-que-o-somatorio-nao-ultrapasse-o-montante-indicado-na-peticao-inicial-como-dano-ao-erario-ou-como-enriquecimento-ilicito>

Data da consulta: 04/09/2026

## Indisponibilidade pode ser decretada sem oitiva prévia do réu; exigência de demonstração da urgência tem aplicação imediata aos processos em curso

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STJ / 1ª Turma       |
| <b>Processo</b>           | AREsp 2.272.508-RN   |
| <b>Relator</b>            | Min. Gurgel de Faria |
| <b>Data do julgamento</b> | 06/02/2024           |
| <b>Sistemática</b>        | Caso isolado (Turma) |

### Tese fixada / Decisão

*A decretação da indisponibilidade de bens pode ocorrer sem a prévia oitiva do réu; a exigência do §3º do art. 16 da LIA (demonstração de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo), incluída pela Lei 14.230/2021, tem natureza processual e aplicação imediata aos processos em curso quando a reforma entrou em vigor.*

### Resumo do caso

Antes da Lei 14.230/2021, a decretação da indisponibilidade de bens em ação de improbidade dispensava a demonstração de urgência, bastando a plausibilidade do direito. A reforma inseriu o §3º no

art. 16, passando a exigir também o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. O STJ decidiu que essa nova exigência, por ter natureza processual, aplica-se imediatamente aos feitos que já estavam em curso, sem prejuízo da possibilidade de decretação liminar, sem contraditório prévio, quando a urgência for demonstrada no caso concreto.

#### Conexões

Precedente incorporado ao Tema 1257/STJ (indisponibilidade — aplicação retroativa da Lei 14.230/2021); tema cobrado em múltiplas questões FGV: JE TJCE/2025 (Q24), JE TJMS/2026 (Q14), Proc AGE MG/2022 (Q36); art. 16, §3º, da LIA; contraditório diferido.

#### Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/697/a-indisponibilidade-dos-bens-pode-ser-decretada-sem-ouvir-o-reu>

Data da consulta: 04/09/2026

## Prazo Prescricional

### Prazo prescricional do particular em concurso com agentes públicos de regimes distintos segue o prazo mais longo

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STJ / 1ª Turma              |
| <b>Processo</b>           | REsp 2.058.311-RN           |
| <b>Relator</b>            | Min. Paulo Sérgio Domingues |
| <b>Data do julgamento</b> | 03/03/2026                  |
| <b>Sistemática</b>        | Caso isolado (Turma)        |

#### Tese fixada / Decisão

*Havendo concurso entre particular e agentes públicos ocupantes de cargos de natureza jurídica distinta (efetivo e comissionado), o regime prescricional aplicável ao particular é o relativo ao cargo efetivo, ou seja, o mais longo, nos termos da Súmula 634-STJ, aplicável ao regime anterior à Lei 14.230/2021.*

#### Resumo do caso

Desembargador (cargo efetivo), seu assessor comissionado e um advogado particular foram acusados de negociar decisões judiciais mediante propina, em fatos anteriores à reforma de 2021. Diante de prazos prescricionais distintos para os agentes públicos (mais longo para o cargo efetivo, mais curto para o comissionado), o STJ definiu que o particular se submete ao prazo mais longo, aplicável ao corréu com cargo efetivo, por força da Súmula 634-STJ.

#### Conexões

Súmula 634-STJ; art. 23, II, da LIA (redação anterior à Lei 14.230/2021); Tema 1.199/STF (irretroatividade do novo regime prescricional).

#### Link

<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/d4df7b6239c425d8cc897411ef11abe7>

Data da consulta: 04/09/2026

### Não existe prescrição intercorrente na fase de execução da ação de improbidade



|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STJ / 2ª Turma       |
| <b>Processo</b>           | REsp 1.931.489-DF    |
| <b>Relator</b>            | Min. Afrânio Vilela  |
| <b>Data do julgamento</b> | 16/09/2025           |
| <b>Sistemática</b>        | Caso isolado (Turma) |

### Tese fixada / Decisão

*A prescrição intercorrente, introduzida pela Lei 14.230/2021 no art. 23 da LIA, aplica-se apenas à fase de conhecimento da ação de improbidade; na fase de execução de sentença condenatória transitada em julgado, não há prescrição intercorrente, incidindo apenas a prescrição da pretensão executória, nos termos da Súmula 150/STF (mesmo prazo da ação de conhecimento — 8 anos).*

### Resumo do caso

A Lei 14.230/2021 criou, pela primeira vez, a figura da prescrição intercorrente nas ações de improbidade, com prazo de 8 anos (após suspensão do prazo de 4 anos do §5º do art. 23 pela ADI 7.236). O STJ delimitou seu alcance, restringindo-a à fase de conhecimento e afastando-a da fase executiva, regida pela Súmula 150/STF.

### Conexões

Súmula 150/STF; art. 23, caput e §5º (suspensão), da LIA; ADI 7.236/DF (medida cautelar).

### Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14052/nao-existe-prescricao-intercorrente-na-fase-de-execucao-do-processo-de-improbidade>

Data da consulta: 04/09/2026

## Prescrição da ação de improbidade contra magistrado estadual: aplicação subsidiária da Lei 8.112/1990

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STJ / 2ª Turma              |
| <b>Processo</b>           | AgInt no AREsp 2.630.083-SP |
| <b>Relator</b>            | Min. Afrânio Vilela         |
| <b>Data do julgamento</b> | 26/02/2025                  |
| <b>Sistemática</b>        | Caso isolado (Turma)        |

### Tese fixada / Decisão

*O prazo prescricional da ação de improbidade referente a fatos que também configuram crime cometido por magistrado estadual é regulado, subsidiariamente, pela Lei 8.112/1990, diante do silêncio da LOMAN; o termo inicial é a data em que a autoridade competente para instaurar o PAD toma ciência do fato.*

### Resumo do caso

Discutia-se qual o regime prescricional aplicável a magistrado estadual acusado de improbidade por fatos que também configuram ilícito penal, na ausência de disciplina específica na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. O STJ aplicou subsidiariamente a Lei 8.112/1990, fixando o termo inicial na ciência do fato pela autoridade disciplinar competente.

 **Conexões**

LC 35/1979 (LOMAN); Lei 8.112/1990 (regime disciplinar federal aplicado subsidiariamente); regime prescricional anterior à Lei 14.230/2021.

 **Link**

<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/f266449cd5af9f0a409d02703b414f94>

Data da consulta: 04/09/2026

 **Mesmo prescritas as demais sanções, a ação de improbidade pode prosseguir para o ressarcimento ao erário**

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STJ / 1ª Seção                 |
| <b>Processo</b>           | REsp 1.899.455-AC              |
| <b>Relator</b>            | Min. Assusete Magalhães        |
| <b>Data do julgamento</b> | 22/09/2021                     |
| <b>Sistemática</b>        | Recurso Repetitivo — Tema 1089 |

 **Tese fixada / Decisão**

*Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92.*

 **Resumo do caso**

Fixado em recurso repetitivo, o entendimento reconhece a autonomia da pretensão de ressarcimento ao erário em relação às demais sanções da Lei de Improbidade. Ainda que o juiz reconheça a prescrição das penas típicas do art. 12 (multa, suspensão de direitos, proibição de contratar etc.), a ação pode prosseguir unicamente para a análise do pedido de ressarcimento, sem necessidade de ajuizamento de ação autônoma para esse fim.

 **Conexões**

Art. 12 da Lei 8.429/92; art. 37, §4º, CF/88 (imprescritibilidade do ressarcimento por ato doloso); REsp 1.931.489-DF (inexistência de prescrição intercorrente na execução).

 **Link**

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/8552/mesmo-que-o-juiz-reconheca-a-prescricao-das-penas-pela-pratica-do-ato-de-improbidade-a-acao-podera-continuar-para-analisar-o-pedido-de-ressarcimento-ao-erario-nao-sendo-necessaria-uma-acao-autonoma- apenas-para-discutir-isso>

Data da consulta: 04/09/2026

**Procedimento e Aspectos Processuais** **Não há reformatio in pejus quando o Tribunal recapitula a conduta para o art. 9º da LIA em razão de apelação do MP que pedia a sanção de perda de valores**

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b> | STJ / 1ª Turma              |
| <b>Processo</b>         | AgInt no AREsp 1.661.447-SP |

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Relator</b>            | Min. Paulo Sérgio Domingues |
| <b>Data do julgamento</b> | 17/11/2025                  |
| <b>Sistemática</b>        | Caso isolado (Turma)        |

### Tese fixada / Decisão

*Não configura reformatio in pejus a recapitulação, pelo Tribunal, da conduta do art. 11 para o art. 9º da LIA (enriquecimento ilícito) quando o Ministério Público, em apelação exclusiva, pediu a sanção de perda dos valores ilicitamente acrescidos (art. 12, I), sanção exclusiva dessa modalidade; o pedido da sanção já contém, implicitamente, o pedido de reconhecimento do enriquecimento ilícito.*

### Resumo do caso

Médicos obstetras foram condenados em primeiro grau com base no art. 11 da LIA (violação a princípios) por cobrarem valores "por fora" de pacientes do SUS. O MP apelou pedindo a sanção de perda dos valores ilicitamente acrescidos (art. 12, I), cabível apenas para o enriquecimento ilícito (art. 9º). O TJ acolheu o recurso e recapitulou a conduta para o art. 9º, incluindo a sanção. A defesa alegou reformatio in pejus. O STJ rejeitou o argumento: como a sanção pedida só existe para o art. 9º, o MP, ao requerê-la, já postulou implicitamente o reconhecimento do enriquecimento ilícito, de modo que o TJ decidiu dentro dos limites da devolutividade recursal.

### Conexões

Art. 9º e art. 12, I, da Lei 8.429/92; princípio da correlação/congruência.

### Link

<https://buscador.dizerodireito.com.br/jurisprudencia/14375/nao-ha-reformatio-in-pejus-na-recapitulacao-da-conduta-improbante-da-existencia-de-recurso-de-apelacao-do-mp-que-visava-com-base-no-enriquecimento-ilicito-a-incidencia-do-art-12-i-da-lia-e-notadamente-a-perda-de-valores-que-lhe-e-correlata>

Data da consulta: 04/09/2026

## Inquérito civil para apuração de improbidade só pode ser prorrogado uma única vez por 365 dias, com fundamentação específica

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STJ / 1ª Turma       |
| <b>Processo</b>           | REsp 2.181.090-DF    |
| <b>Relator</b>            | Min. Gurgel de Faria |
| <b>Data do julgamento</b> | 11/11/2025           |
| <b>Sistemática</b>        | Caso isolado (Turma) |

### Tese fixada / Decisão

*Após a Lei 14.230/2021, o inquérito civil para apuração de improbidade pode ser prorrogado uma única vez por igual período de 365 dias (art. 23, §2º, da LIA), com caráter peremptório; a prorrogação exige fundamentação específica sobre a necessidade de continuidade das investigações, não bastando a mera referência ao vencimento do prazo; extrapolado o prazo, aplica-se o art. 23, §3º.*

### Resumo do caso

O Ministério Público prorrogou inquérito civil que já havia sido prorrogado anteriormente, com despacho expedido após o vencimento do prazo e com fundamentação genérica. O STJ anulou a

prorrogação, fixando balizas rígidas para o novo regime de prazos do inquérito civil em matéria de improbidade, sem ofensa à autonomia institucional do MP (art. 127, CF/88).

#### Conexões

Art. 23, §§2º e 3º, da LIA; art. 50 da Lei 9.784/1999; art. 127 CF/88 (autonomia do MP).

#### Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14376/depois-da-lei-142302021-o-inquerito-civil-para-apuracao-de-ato-de-improbidade-pode-ser-prorrogado-apenas-uma-unica-vez-por-igual-periodo-de-365-dias-mediante-ato-fundamentado-e-ilegal-a-extrapolacao-desse-prazo-que-tem-natureza-peremptoria>

Data da consulta: 04/09/2026

### **Vedação ao reexame necessário na LIA não se aplica a sentenças anteriores à Lei 14.230/2021**

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STJ / 1ª Seção                                           |
| <b>Processo</b>           | REsp 2.117.355-MG, REsp 2.118.137-MG e REsp 2.120.300-MG |
| <b>Relator</b>            | Min. Teodoro Silva Santos                                |
| <b>Data do julgamento</b> | 11/06/2025                                               |
| <b>Sistemática</b>        | Recurso Repetitivo — Tema 1284                           |

#### Tese fixada / Decisão

*A vedação ao reexame necessário da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução de mérito (art. 17, §19, IV, c/c art. 17-C, §3º, da LIA, na redação da Lei 14.230/2021) não se aplica aos processos em curso quando a sentença for anterior à vigência da nova lei, por força do princípio tempus regit actum (art. 14 do CPC).*

#### Resumo do caso

Antes da reforma, o STJ entendia aplicável o reexame necessário às sentenças de improcedência em ações de improbidade, por analogia à Lei da Ação Popular. A Lei 14.230/2021 vedou expressamente o reexame necessário nesses casos. O STJ, em recurso repetitivo, definiu que a data da sentença — e não a data do julgamento do reexame — determina qual regime se aplica.

#### Conexões

Súmula 634-STJ (regime prescricional do particular); REsp 1.220.667-MG (entendimento superado); art. 19 da Lei 4.717/65 (Ação Popular).

#### Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13800/a-lei-142302021-proibiu-o-reexame-necessario-no-caso-de-improcedencia-ou-extincao-do-processo-sem-resolucao-do-merito-essa-alteracao-nao-se-aplica-para-processos-cuja-sentenca-seja-anterior-a-lei-142302021>

Data da consulta: 04/09/2026

### **In dubio pro societate no recebimento da inicial exige indicação mínima de elementos de dolo, não bastando mera ilegalidade**

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b> | STJ / 2ª Turma     |
| <b>Processo</b>         | AREsp 2.080.146-SP |

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Relator</b>            | Min. Francisco Falcão (Rel. Acd. Min. Afrânio Vilela) |
| <b>Data do julgamento</b> | 20/05/2025                                            |
| <b>Sistemática</b>        | Caso isolado (Turma)                                  |

### Tese fixada / Decisão

*Ainda que prevaleça o princípio do in dubio pro societate na fase de recebimento da petição inicial, o autor deve indicar expressamente elementos que evidenciem o elemento subjetivo (dolo) da conduta do agente, não bastando a mera indicação de ilegalidade do ato; a mera condição de sócio minoritário não basta para inclusão no polo passivo.*

### Resumo do caso

Ministério Público ajuizou ação de improbidade por fraude em licitação, incluindo sócia minoritária de empresa contratante sem descrever qualquer conduta específica atribuída a ela, com base apenas no in dubio pro societate. O STJ determinou sua exclusão do processo, por entender insuficiente a mera indicação de ilegalidade do ato sem elementos concretos de dolo.

### Conexões

Art. 17, §6º, da LIA (requisitos da petição inicial); indícios mínimos de autoria e dolo; Info 842/STJ (petição inicial recebida com indícios mínimos).

### Link

<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/7967d550a306a50276991b19ddb4d72e>

Data da consulta: 04/09/2026

## Petição inicial deve ser recebida havendo indícios mínimos; análise do dolo e do dano é reservada à instrução

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STJ / 2ª Turma            |
| <b>Processo</b>           | REsp 2.175.480-SP         |
| <b>Relator</b>            | Min. Teodoro Silva Santos |
| <b>Data do julgamento</b> | 18/02/2025                |
| <b>Sistemática</b>        | Caso isolado (Turma)      |

### Tese fixada / Decisão

*A petição inicial da ação de improbidade só pode ser rejeitada quando ausentes indícios mínimos do ato; havendo tais indícios, deve ser recebida e realizada a instrução, sendo a sentença o momento adequado para aferir a existência de dolo e a ocorrência de dano efetivo ao erário.*

### Resumo do caso

Discussão recorrente sobre o padrão de cognição no juízo de admissibilidade da ação de improbidade após a Lei 14.230/2021, que extinguiu o antigo §8º do art. 17 (defesa prévia com juízo de mérito antecipado). O STJ reafirmou que a análise aprofundada do dolo específico e do dano efetivo deve ocorrer apenas após a instrução processual.

### Conexões

Complementa o entendimento sobre in dubio pro societate (AREsp 2.080.146-SP); art. 17, §§6º a 10-C, da LIA (nova sistemática de recebimento).

 **Link**

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13505/em-acao-de-improbidade-a-peticao-inicial-deve-ser-recebida-se-houver-indicios-minimos-da-pratica-do-ato-sendo-a-analise-do-dolo-e-do-dano-ao-erario-reservada-a-fase-de-instrucao>

Data da consulta: 04/09/2026

### **Conversão da ação de improbidade em ação civil pública deve ocorrer em primeiro grau, antes da sentença**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STJ / 1ª Turma       |
| <b>Processo</b>           | REsp 2.139.458-SC    |
| <b>Relator</b>            | Min. Gurgel de Faria |
| <b>Data do julgamento</b> | 18/02/2025           |
| <b>Sistemática</b>        | Caso isolado (Turma) |

#### **Tese fixada / Decisão**

A conversão da ação de improbidade em ação civil pública (art. 17, §16, da LIA), cabível quando ausentes os requisitos para sancionamento mas identificadas ilegalidades a sanar, deve ocorrer no primeiro grau de jurisdição e antes da sentença, sujeitando-se a decisão de conversão a agravo de instrumento.

#### **Resumo do caso**

Dispositivo introduzido pela Lei 14.230/2021 permite ao magistrado converter a ação de improbidade em ação civil pública quando não estejam presentes todos os requisitos para as sanções da LIA, mas existam irregularidades administrativas a sanar. O STJ delimitou o momento processual adequado para essa conversão, restringindo-a à primeira instância e ao período anterior à sentença.

#### **Conexões**

Art. 17, §§16 e 17, da LIA; Lei 7.347/85 (Ação Civil Pública).

 **Link**

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13622/a-conversao-da-acao-de-improbidade-administrativa-em-acao-civil-publica-art-17-16-da-lia-deve-ocorrer-antes-da-sentenca-no-juizo-de-primeiro-grau>

Data da consulta: 04/09/2026

### **O acordo de colaboração premiada homologado impede o ajuizamento de ação de improbidade meramente declaratória sobre os mesmos fatos**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STJ / 1ª Turma       |
| <b>Processo</b>           | AREsp 1.927.679-RJ   |
| <b>Relator</b>            | Min. Gurgel de Faria |
| <b>Data do julgamento</b> | 11/02/2025           |
| <b>Sistemática</b>        | Caso isolado (Turma) |

#### **Tese fixada / Decisão**

*A celebração e homologação judicial de acordo de colaboração premiada impede o ajuizamento de ação de improbidade administrativa meramente declaratória quanto aos fatos abrangidos pelo acordo, sob pena de violação à boa-fé objetiva, à segurança jurídica e à economia processual.*

### **Resumo do caso**

Um servidor público celebrou acordo de colaboração premiada com o MPF, comprometendo-se a devolver valores, pagar multa e cumprir pena, com anuência do MPE. Mesmo assim, o MPE ajuizou ação de improbidade contra o colaborador, buscando apenas a declaração judicial da prática do ato ímprobo, sem novas sanções. O STJ entendeu que essa iniciativa viola a boa-fé e a confiança legítima depositadas no acordo, esvaziando a eficácia da colaboração premiada e desestimulando futuras delações; a ação declaratória autônoma, nesses moldes, é incompatível com a finalidade da Lei 8.429/92.

### **Conexões**

Lei 12.850/2013; ARE 1.175.650/PR - Tema 1043 (diretrizes para uso da colaboração premiada em ação de improbidade).

### **Link**

<https://buscador.dizerodireito.com.br/jurisprudencia/13603/a-celebracao-e-homologacao-judicial-de-acordo-de-colaboracao-premiada-impede-o-ajuizamento-de-acao-de-improbidade-meramente-declaratoria-quanto-aos-fatos-abrangidos-pelo-acordo-sob-pena-de-violacao-a-boa-fe-a-seguranca-juridica-e-a-economia-processual>

Data da consulta: 04/09/2026

## **Provas colhidas no inquérito civil têm valor probatório relativo, afastável apenas por contraprova sob contraditório**

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STJ / 2ª Turma        |
| <b>Processo</b>           | AREsp 1.417.207-MG    |
| <b>Relator</b>            | Min. Francisco Falcão |
| <b>Data do julgamento</b> | 17/09/2024            |
| <b>Sistemática</b>        | Caso isolado (Turma)  |

### **Tese fixada / Decisão**

*As provas produzidas no inquérito civil têm valor probatório relativo, podendo o magistrado utilizá-las para formar ou reforçar convicção, desde que não sejam contrapostas por prova produzida sob a garantia do contraditório.*

### **Resumo do caso**

Réu condenado com base, entre outros elementos, em provas colhidas em inquérito civil, alegou violação ao ônus da prova e ao contraditório por ausência de produção de contraprova capaz de desconstituir as conclusões do inquérito. O STJ manteve a condenação, por entender que a ausência de contraprova qualificada preserva o valor probatório relativo dos elementos colhidos extrajudicialmente.

### **Conexões**

Mesmo acórdão que tratou de dano efetivo em frustração de licitação (AREsp 1.417.207-MG); art. 8º-A da LIA (procedimento investigatório).

### **Link**

<https://buscador.dizerodireito.com.br/jurisprudencia/13082/as-provas-produzidas-no-inquerito-civil-publico-tem-valor-probatorio-relativo-mas-so-devem-ser-afastadas-quando-ha-contraprova-produzida-sob-a-vigilancia-do-contraditorio>

Data da consulta: 04/09/2026

## Competência

### Regra de competência territorial do art. 17, §4º-A, da LIA é relativa e não desloca ações propostas antes da Lei 14.230/2021

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Tribunal / Órgão   | STJ / 1ª Turma              |
| Processo           | AgInt no AREsp 3.000.174-PR |
| Relator            | Min. Regina Helena Costa    |
| Data do julgamento | 09/06/2026                  |
| Sistemática        | Caso isolado (Turma)        |

### Tese fixada / Decisão

A regra de competência do art. 17, §4º-A, da LIA (foro do dano ou da sede da pessoa jurídica prejudicada), incluída pela Lei 14.230/2021, tem natureza territorial, relativa e concorrente; por não configurar competência absoluta, as normas processuais da nova lei não retroagem para deslocar ações propostas sob a sistemática anterior (perpetuatio jurisdictionis, art. 43 do CPC).

### Resumo do caso

Ação de improbidade envolvendo contratos com a Petrobras, proposta em Curitiba sob a sistemática anterior à Lei 14.230/2021, que então não previa regra expressa de competência territorial. Após a reforma, os réus pleitearam o deslocamento do feito para o foro da sede da empresa lesada (Rio de Janeiro), sob a alegação de competência absoluta e aplicação imediata. O STJ manteve a competência de Curitiba, por entender relativa a nova regra territorial.

### Conexões

Art. 17, §4º-A, LIA; art. 14 e art. 43 do CPC; perpetuatio jurisdictionis.

### Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14753/a-regra-de-competencia-do-art-17-4o-a-da-lei-de-improbidade-administrativa-e-territorial-e-relativa-e-por-isso-nao-autoriza-o-deslocamento-das-acoes-de-improbidade-ajuizadas-antes-da-lei-no-142302021>

Data da consulta: 04/09/2026

## Outros Temas (ANPC, Colaboração Premiada, Acordo de Leniência)

### Em concurso de agentes, o ANPC pode limitar o ressarcimento à contribuição causal de cada um

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Tribunal / Órgão   | STJ / 1ª Turma           |
| Processo           | REsp 2.263.884-SE        |
| Relator            | Min. Regina Helena Costa |
| Data do julgamento | 02/06/2026               |
| Sistemática        | Caso isolado (Turma)     |



### Tese fixada / Decisão

1) É cláusula obrigatória do ANPC o compromisso de reparação integral do dano, limitado, em caso de concurso de agentes, à contribuição causal do imputado, desde que mensurável sua participação (art. 17-C, §2º, veda solidariedade); 2) o art. 17-B, §2º, autoriza controle judicial formal e substancial do ANPC, sob pena de o juiz tornar-se mero avalista acrítico do acordo.

### Resumo do caso

Deputado estadual, condenado solidariamente com outros sete réus por desvio de recursos, celebrou ANPC durante a apelação, comprometendo-se a devolver metade do prejuízo, proporcional à sua participação apurada pelo próprio Tribunal. O relator recusou a homologação por entender exigível o ressarcimento integral do dano total. O STJ reformou, esclarecendo que a exigência de integralidade se refere à contribuição causal de cada agente, não ao dano total do grupo.

### Conexões

Tema muito próximo ao cobrado na FGV Prom Jus MPE MT/2026 (Q21); art. 17-B, §§1º e 2º, e art. 17-C, §2º, da LIA.

### Link

<https://buscador.dizerodireito.com.br/jurisprudencia/14757/em-caso-de-concurso-de-agentes-o-acordo-de-nao-persecucao-civil-pode-limitar-o-ressarcimento-do-dano-a-contribuicao-de-cada-agente-desde-que-seja-possivel-medir-sua-participacao-no-ilicito>

Data da consulta: 04/09/2026

## Acordo de leniência não afasta o dever de reparação integral do dano, exigível em ação própria ou na própria ação de improbidade

|                           |                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STJ / 2ª Turma                                                      |
| <b>Processo</b>           | REsp 1.890.353-PR                                                   |
| <b>Relator</b>            | Min. Maria Thereza de Assis Moura (Rel. Acd. Min. Francisco Falcão) |
| <b>Data do julgamento</b> | 11/03/2025                                                          |
| <b>Sistemática</b>        | Caso isolado (Turma)                                                |

### Tese fixada / Decisão

O acordo de leniência (art. 16, §3º, da Lei 12.846/2013) não afasta o dever de reparação integral do dano, podendo a reparação ser postulada em ação própria ou na própria ação de improbidade; a pessoa jurídica lesada tem legitimidade para requerer indenização por perdas e danos no curso da ação de improbidade, mesmo após a desistência da ação pelo ente celebrante do acordo.

### Resumo do caso

Empresa envolvida na Operação Lava Jato firmou acordo de leniência com a União, que desistiu da ação de improbidade contra ela. A Petrobras, admitida como litisconsorte ativa por ser vítima direta, pretendeu prosseguir a demanda para buscar reparação integral. O STJ deu razão à Petrobras, esclarecendo que o acordo de leniência não exime a reparação de danos patrimoniais e extrapatrimoniais, individuais ou coletivos.

### Conexões

Art. 16, §3º, da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção); legitimidade da pessoa jurídica lesada como litisconsorte ativo.

 **Link**

<https://buscador.direito.com.br/jurisprudencia/14092/o-acordo-de-leniencia-nao-afasta-o-dever-de-integral-reparacao-do-dano-a-teor-do-art-16-3o-da-lei-n-128462013-podendo-a-reparacao-ser-postulada-em-acao-propria-ou-na-propria-acao-por-improbidade-administrativa>

Data da consulta: 04/09/2026

 **Colaboração premiada em ação civil de improbidade administrativa**

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STF / Plenário                |
| <b>Processo</b>           | ARE 1.175.650/PR              |
| <b>Relator</b>            | Min. Alexandre de Moraes      |
| <b>Data do julgamento</b> | 01/07/2023                    |
| <b>Sistemática</b>        | Repercussão Geral — Tema 1043 |

 **Tese fixada / Decisão**

*É constitucional a utilização da colaboração premiada (Lei 12.850/2013) na ação civil pública por improbidade administrativa ajuizada pelo MP, desde que: homologação judicial com oitiva sigilosa do colaborador; declarações isoladas não bastam para lastrear a ação; o ressarcimento integral do dano não é transacionável (apenas modo e condições de pagamento); o acordo deve ter interveniência da pessoa jurídica interessada.*

 **Resumo do caso**

Discutia-se se o instrumento da colaboração premiada, criado para a esfera penal, poderia ser utilizado para fundamentar ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público. O STF fixou tese em repercussão geral admitindo a colaboração premiada nesse contexto civil, desde que observadas garantias de homologação judicial, existência de lastro probatório além das declarações do colaborador, integralidade do ressarcimento do dano e participação da pessoa jurídica lesada no acordo.

 **Conexões**

Lei 12.850/2013; art. 17-B da LIA (ANPC); acordo de leniência da Lei 12.846/2013.

 **Link**

<https://buscador.direito.com.br/jurisprudencia/11913/e-possivel-o-uso-da-colaboracao-premiada-em-acao-de-improbidade-administrativa-ajuizada-pelo-ministerio-publico-se-a-pessoa-juridica-interessada-participar-como-interveniente-e-se-forem-observadas-as-diretrizes-fixadas-pelo-stf>

Data da consulta: 04/09/2026

 **ANPC pode ser celebrado mesmo com a ação de improbidade já em fase recursal**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STJ / 1ª Seção       |
| <b>Processo</b>           | EAREsp 102.585-RS    |
| <b>Relator</b>            | Min. Gurgel de Faria |
| <b>Data do julgamento</b> | 09/03/2022           |
| <b>Sistemática</b>        | Caso isolado (Seção) |

 **Tese fixada / Decisão**

*É possível a homologação judicial de acordo de não persecução cível no âmbito de ação de improbidade administrativa já em fase recursal, não havendo óbice à sua celebração após a sentença condenatória, enquanto pendente o trânsito em julgado.*

#### **Resumo do caso**

Discussão sobre o momento processual limite para a celebração do ANPC. O STJ, em embargos de divergência, admitiu expressamente sua celebração mesmo na fase recursal, favorecendo a solução consensual de litígios de improbidade em qualquer fase do processo, até a formação da coisa julgada.

#### **Conexões**

Art. 17-B da LIA; reafirmado no Acordo no AREsp 1.314.581/SP (STJ, 1ª Turma, 23/02/2021).

#### **Link**

<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/8718dea05bc1dc95810363685cef0b8e>

Data da consulta: 04/09/2026

---

## Índice Navegável de Julgados

### A Reforma da Lei 14.230/2021 e a ADI 7.156/7.236

1. Marcos interruptivos da prescrição são constitucionais, mas é inconstitucional a devolução do prazo pela metade após a interrupção — *ADI 7.156/DF e ADI 7.236/DF (Controle Concentrado)*
2. É constitucional, com interpretação conforme, o dispositivo que afasta a improbidade por divergência interpretativa da lei — *ADI 7.156/DF e ADI 7.236/DF (Controle Concentrado)*
3. A sanção de proibição de contratar com o Poder Público produz efeitos nacionais, e não apenas perante o ente lesado — *ADI 7.156/DF e ADI 7.236/DF (Controle Concentrado)*
4. É constitucional excluir a suspensão dos direitos políticos das condenações por atos do art. 11 sem enriquecimento ilícito ou dano ao erário — *ADI 7.156/DF e ADI 7.236/DF (Controle Concentrado)*
5. É constitucional o rol taxativo de condutas do art. 11 da Lei de Improbidade — *ADI 7.156/DF e ADI 7.236/DF (Controle Concentrado)*
6. Sócios, administradores e colaboradores de pessoa jurídica podem ser responsabilizados por participação dolosa, mesmo sem benefício direto — *ADI 7.156/DF e ADI 7.236/DF (Controle Concentrado)*
7. São parcialmente inconstitucionais as restrições à indisponibilidade de bens trazidas pela Lei 14.230/2021 (urgência não presumida e exclusão da multa civil) — *ADI 7.156/DF e ADI 7.236/DF (Controle Concentrado)*
8. É inconstitucional descontar, do prazo de suspensão dos direitos políticos, o tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado — *ADI 7.156/DF e ADI 7.236/DF (Controle Concentrado)*
9. A perda da função pública, em regra, atinge todos os vínculos ocupados pelo condenado no momento da execução, não apenas o vínculo da época do ato — *ADI 7.156/DF e ADI 7.236/DF (Controle Concentrado)*
10. É inconstitucional exigir manifestação prévia do Tribunal de Contas para a celebração do Acordo de Não Persecução Cível — *ADI 7.156/DF e ADI 7.236/DF (Controle Concentrado)*
11. É constitucional a vedação à inversão do ônus da prova na ação de improbidade administrativa — *ADI 7.156/DF e ADI 7.236/DF (Controle Concentrado)*
12. O juiz não fica vinculado ao enquadramento jurídico feito pelo autor da ação de improbidade — *ADI 7.156/DF e ADI 7.236/DF (Controle Concentrado)*
13. É parcialmente inconstitucional a eficácia automática da absolvição criminal sobre a ação de improbidade — *ADI 7.156/DF e ADI 7.236/DF (Controle Concentrado)*
14. A ação de improbidade continua sendo ação civil e não é substituta da ação civil pública; alcança os agentes públicos em geral, inclusive políticos — *ADI 7.156/DF e ADI 7.236/DF (Controle Concentrado)*
15. A vedação à solidariedade vale para as sanções, mas não impede a cobrança solidária do ressarcimento ao erário — *ADI 7.156/DF e ADI 7.236/DF (Controle Concentrado)*
16. O art. 23-C da LIA não imuniza os partidos políticos; o desvio de recursos partidários pode ser responsabilizado também pela Lei de Improbidade — *ADI 7.156/DF e ADI 7.236/DF (Controle Concentrado)*

### Noções Gerais e Natureza da Ação de Improbidade

17. Absolvição em mandado de segurança sobre proporcionalidade da pena não impede ação de improbidade pelos mesmos fatos — *AgInt no AgInt no REsp 1.928.279-RS (Caso isolado (Turma))*

- 18.** Bis in idem entre crime eleitoral de caixa dois e improbidade administrativa — *ARE 1.428.742/SP (Repercussão Geral — Tema 1260)*
- 19.** Uso simultâneo da LIA e da Lei Anticorrupção na mesma ação civil não configura bis in idem por si só — *REsp 2.107.398-RJ (Caso isolado (Turma))*
- 20.** Constitucionalidade dos arts. 2º, 12, 13, 15 e 21 da LIA — *ADI 4.295/DF (Controle Concentrado)*
- 21.** Legitimidade concorrente da pessoa jurídica interessada e inexistência de obrigatoriedade de defesa pela assessoria jurídica — *ADI 7.042/DF e ADI 7.043/DF (Controle Concentrado)*

### Sujeitos da Improbidade Administrativa

- 22.** Pessoa jurídica não pode ser condenada por presunção de ciência e dever genérico de vigilância sobre representante — *AgInt no REsp 2.169.344-RJ (Caso isolado (Turma))*
- 23.** A Defensoria Pública não possui legitimidade para propor ação de improbidade administrativa — *AREsp 2.495.484-SP (Caso isolado (Turma))*
- 24.** Prosseguimento de ação de improbidade exclusivamente contra particular quando agentes públicos respondem em demanda conexa — *AREsp 1.402.806-TO (Caso isolado (Turma))*

### Elemento Subjetivo (Dolo)

- 25.** Nomeação de parentes para cargos políticos não configura, por si só, improbidade: exige-se dolo específico — *AgInt no REsp 2.154.497-MG (Caso isolado (Turma))*
- 26.** Ausência de dolo específico afasta as sanções da LIA, mas não a obrigação civil de ressarcir o erário quando há dano comprovado — *AgInt no AREsp 1.994.350-SP (Caso isolado (Turma))*
- 27.** A mera intermediação na contratação de show artístico sem licitação não configura improbidade sem prova de dolo específico e dano efetivo — *REsp 2.029.719-RJ (Caso isolado (Turma))*
- 28.** Inconstitucionalidade da modalidade culposa mesmo antes da Lei 14.230/2021; constitucionalidade da contratação direta de advogados — *RE 610.523/SP e RE 656.558/SP (Repercussão Geral — Tema 309)*
- 29.** Aplicação da exigência de dolo específico aos processos em curso, mesmo sem debate exposto no Tema 1199 — *REsp 2.107.601-MG (Caso isolado (Turma))*
- 30.** Dolo obrigatório em todos os atos de improbidade e irretroatividade do novo regime prescricional — *ARE 843.989/PR (Repercussão Geral — Tema 1199)*
- 31.** A contratação de servidores temporários sem concurso público, baseada em legislação municipal, não configura ato de improbidade administrativa — *REsp 1.913.638-MA (Recurso Repetitivo — Tema 1108)*

### Improbidade e Prejuízo ao Erário / Enriquecimento Ilícito (arts. 9º e 10)

- 32.** Enriquecimento ilícito por acréscimo patrimonial sem origem identificada: inversão do ônus da prova — *REsp 2.256.539-MS (Caso isolado (Turma))*
- 33.** Exigência de perda patrimonial efetiva no art. 10 aplica-se aos processos em curso; fim do dano presumido — *REsp 1.929.685-TO (Caso isolado (Turma))*

### Improbidade e Princípios da Administração Pública (art. 11)

- 34.** O assédio sexual praticado por professor deixou de configurar, por si só, ato de improbidade administrativa após a Lei 14.230/2021 — *REsp 2.261.484-CE (Caso isolado (Turma))*

- 35.** Revogação do inciso II do art. 11 (retardar ou deixar de praticar ato de ofício): abolitio sem possibilidade de reenquadramento em recurso exclusivo da defesa — *EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.486.065-SP (Caso isolado (Turma))*
- 36.** Tortura praticada por agente público deixou de ser ato de improbidade após a Lei 14.230/2021 — *REsp 2.232.623-AL (Caso isolado (Turma))*
- 37.** Dispensa indevida de licitação com pagamento sem prestação de serviço: dano efetivo e continuidade típico-normativa — *AREsp 1.417.207-MG (Caso isolado (Turma))*
- 38.** Revogação do art. 11, I: continuidade típico-normativa para o novo inciso XII (promoção pessoal) — *AgInt no AREsp 1.206.630-SP (Caso isolado (Turma))*

## Sanções

- 39.** Divergência sobre dano moral coletivo em ação de improbidade após a Lei 14.230/2021 — *AREsp 1.987.837-SP (1ª T.) e REsp 2.094.489/SP (2ª T.) (Caso isolado (Turma))*
- 40.** Herdeiros não respondem pela multa civil após a Lei 14.230/2021; respondem apenas até o limite da herança pelo ressarcimento e enriquecimento ilícito — *AREsp 1.440.445-SP (Caso isolado (Turma))*
- 41.** Multa civil deve ser revertida à entidade diretamente lesada, mesmo sem dano patrimonial direto quantificável — *REsp 1.925.304-SC (Caso isolado (Turma))*
- 42.** Suspensão de direitos políticos afastada retroativamente para atos do art. 11 sem trânsito em julgado — *AgInt nos EDcl no AREsp 2.047.048-SP (Caso isolado (Turma))*
- 43.** É possível a conversão da perda da função pública em cassação de aposentadoria na fase de execução — *MS 26.106-DF; EREsp 1.781.874-DF (Caso isolado (Seção))*
- 44.** Solidariedade na condenação apesar do art. 17-C, §2º, quando não for possível individualizar a contribuição de cada réu — *AgInt no AREsp 1.485.464-SP (Caso isolado (Turma))*
- 45.** Multa civil por improbidade pode ser cobrada por execução fiscal, sendo o ente lesado parte legítima — *REsp 2.123.875-MG (Caso isolado (Turma))*
- 46.** Na multa civil por improbidade, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do ato ímprobo — *REsp 1.942.196-PR, REsp 1.953.046-PR e REsp 1.958.567-PR (Recurso Repetitivo — Tema 1128)*
- 47.** Suspensão de direitos políticos aplicável a particulares e proibição de contratar mesmo sem atividade empresarial atual — *REsp 1.735.603-AL (Caso isolado (Turma))*

## Indisponibilidade de Bens

- 48.** Alterações da Lei 14.230/2021 sobre indisponibilidade de bens aplicam-se retroativamente aos processos em curso — *REsp 2.074.601-MG, REsp 2.089.767-MG, REsp 2.076.137-MG, REsp 2.076.911-SP e REsp 2.078.360-MG (Recurso Repetitivo — Tema 1257)*
- 49.** Indisponibilidade solidária entre corréus, sem divisão em quota-parte, limitada ao montante indicado na inicial — *REsp 1.955.116-AM, REsp 1.955.957, REsp 1.955.300-DF e REsp 1.955.440-DF (Recurso Repetitivo — Tema 1213)*
- 50.** Indisponibilidade pode ser decretada sem oitiva prévia do réu; exigência de demonstração da urgência tem aplicação imediata aos processos em curso — *AREsp 2.272.508-RN (Caso isolado (Turma))*

## Prazo Prescricional

- 51.** Prazo prescricional do particular em concurso com agentes públicos de regimes distintos segue o prazo mais longo — *REsp 2.058.311-RN (Caso isolado (Turma))*

**52.** Não existe prescrição intercorrente na fase de execução da ação de improbidade — *REsp 1.931.489-DF (Caso isolado (Turma))*

**53.** Prescrição da ação de improbidade contra magistrado estadual: aplicação subsidiária da Lei 8.112/1990 — *AgInt no AREsp 2.630.083-SP (Caso isolado (Turma))*

**54.** Mesmo prescritas as demais sanções, a ação de improbidade pode prosseguir para o ressarcimento ao erário — *REsp 1.899.455-AC (Recurso Repetitivo — Tema 1089)*

### Procedimento e Aspectos Processuais

**55.** Não há reformatio in pejus quando o Tribunal recapitula a conduta para o art. 9º da LIA em razão de apelação do MP que pedia a sanção de perda de valores — *AgInt no AREsp 1.661.447-SP (Caso isolado (Turma))*

**56.** Inquérito civil para apuração de improbidade só pode ser prorrogado uma única vez por 365 dias, com fundamentação específica — *REsp 2.181.090-DF (Caso isolado (Turma))*

**57.** Vedação ao reexame necessário na LIA não se aplica a sentenças anteriores à Lei 14.230/2021 — *REsp 2.117.355-MG, REsp 2.118.137-MG e REsp 2.120.300-MG (Recurso Repetitivo — Tema 1284)*

**58.** In dubio pro societate no recebimento da inicial exige indicação mínima de elementos de dolo, não bastando mera ilegalidade — *AREsp 2.080.146-SP (Caso isolado (Turma))*

**59.** Petição inicial deve ser recebida havendo indícios mínimos; análise do dolo e do dano é reservada à instrução — *REsp 2.175.480-SP (Caso isolado (Turma))*

**60.** Conversão da ação de improbidade em ação civil pública deve ocorrer em primeiro grau, antes da sentença — *REsp 2.139.458-SC (Caso isolado (Turma))*

**61.** O acordo de colaboração premiada homologado impede o ajuizamento de ação de improbidade meramente declaratória sobre os mesmos fatos — *AREsp 1.927.679-RJ (Caso isolado (Turma))*

**62.** Provas colhidas no inquérito civil têm valor probatório relativo, afastável apenas por contraprova sob contraditório — *AREsp 1.417.207-MG (Caso isolado (Turma))*

### Competência

**63.** Regra de competência territorial do art. 17, §4º-A, da LIA é relativa e não desloca ações propostas antes da Lei 14.230/2021 — *AgInt no AREsp 3.000.174-PR (Caso isolado (Turma))*

### Outros Temas (ANPC, Colaboração Premiada, Acordo de Leniência)

**64.** Em concurso de agentes, o ANPC pode limitar o ressarcimento à contribuição causal de cada um — *REsp 2.263.884-SE (Caso isolado (Turma))*

**65.** Acordo de leniência não afasta o dever de reparação integral do dano, exigível em ação própria ou na própria ação de improbidade — *REsp 1.890.353-PR (Caso isolado (Turma))*

**66.** Colaboração premiada em ação civil de improbidade administrativa — *ARE 1.175.650/PR (Repercussão Geral — Tema 1043)*

**67.** ANPC pode ser celebrado mesmo com a ação de improbidade já em fase recursal — *EAREsp 102.585-RS (Caso isolado (Seção))*





## TOP 10 Imperdíveis desta Matéria

*Julgados com maior probabilidade de cobrança em prova objetiva, discursiva ou sentença de Magistratura, considerando frequência de cobrança já verificada, força vinculante e ineditismo/atualidade da tese.*

### **1. ADI 7.156/DF e ADI 7.236/DF — rol taxativo do art. 11**

Confirma a constitucionalidade da taxatividade do art. 11, pedra angular de toda a reforma de 2021; tema certo em objetiva e discursiva, e ponto de partida para entender por que várias condutas antigas (ex.: assédio sexual, retardar ato de ofício) deixaram de ser improbidade.

### **2. ADI 7.156/DF e ADI 7.236/DF — marcos interruptivos da prescrição e teto de 20 anos**

Tema de prescrição é clássico em prova de Magistratura; a distinção entre o que o STF manteve (marcos interruptivos) e o que derrubou (devolução pela metade) é o tipo de detalhe que a FGV gosta de testar em questão objetiva.

### **3. ADI 7.156/DF e ADI 7.236/DF — perda da função pública atinge todos os vínculos**

Reverte a redação literal da Lei 14.230/2021 e retoma a lógica pré-reforma; altíssimo potencial de pegadinha em prova objetiva contra quem decorou só o texto de lei.

### **4. ADI 7.156/DF e ADI 7.236/DF — sócios/administradores sem exigência de "benefícios diretos"**

Tema de responsabilização de terceiros e pessoas jurídicas é recorrente em sentenças e discursivas envolvendo desvio de verbas via empresas de fachada ou ONGs.

### **5. ADI 7.156/DF e ADI 7.236/DF — indisponibilidade de bens (tutela de evidência/urgência presumida)**

Indisponibilidade de bens é tema processual recorrente em sentença; a decisão reabre espaço para urgência presumida e amplia o alcance da constrição, invertendo parte da lógica restritiva da reforma de 2021.

### **6. ADI 7.156/DF e ADI 7.236/DF — natureza civil da ação e alcance a agentes públicos, inclusive políticos (art. 17-D)**

Resolve definitivamente uma tentativa de blindagem de agentes políticos via reforma legislativa; conecta-se com o tema clássico do duplo regime sancionatório dos agentes políticos.

### **7. ARE 843.989/PR — Tema 1199/STF**

Base de todo o regime de direito intertemporal da Lei 14.230/2021 (dolo obrigatório, irretroatividade da lei mais benéfica para quem já tem trânsito em julgado); é citado como fundamento em quase metade das fichas desta rodada.

### **8. REsp 2.261.484-CE**

Julgado recentíssimo (agosto/2026) e didático: mostra na prática o efeito do rol taxativo do art. 11 revertendo entendimento histórico sobre assédio sexual; forte candidato a questão objetiva por contrariar a intuição.

### **9. REsp 1.913.638-MA — Tema 1108/STJ**

Recurso repetitivo sobre contratação temporária sem concurso e exigência de dolo; tema de altíssima incidência prática em Municípios, com grande potencial para sentença.

### **10. AREsp 2.495.484-SP**

Fixa que a Defensoria Pública não tem legitimidade para a ação de improbidade, tema clássico de legitimidade ativa que costuma aparecer combinado com a legitimidade do MP e da pessoa jurídica interessada (ADI 7042).



## Nota de Transparência

### Precedentes fundamentais fora do recorte temporal

Os julgados abaixo são foundational (bases doutrinárias centrais do tema) mas ficaram fora da janela de coleta desta rodada (5 anos para RG/Repetitivo/Controle Concentrado, contados de junho/2021; 3 anos para casos isolados). Não geraram ficha autônoma, mas foram referenciados no campo Conexões das fichas correlatas e ficam aqui sinalizados para eventual revisão futura:

- Súmula 634-STJ (12/06/2019) — regime prescricional do particular é o mesmo do agente público; citada como conexão em fichas de prescrição, mas fora da janela de 5 anos (jun/2021-jun/2026) por ser enunciado sumular anterior.
- RE 852.475/SP — Tema 897/STF, Repercussão Geral (08/08/2018) — imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário por ato doloso de improbidade; base doutrinária central do tema de prescrição, mas julgado fora da janela de 5 anos exigida para RG.
- Súmula 150/STF — prescrição da pretensão executória segue o mesmo prazo da ação de conhecimento; referenciada nas fichas sobre prescrição intercorrente, mas sem data de julgamento própria dentro da janela.

### Julgados descartados por baixa relevância ou natureza processual

Os itens abaixo satisfaziam nominalmente algum critério de relevância (ex.: Repetitivo, Controle Concentrado) mas foram excluídos após leitura integral do inteiro teor/comentários, por se tratar de questão meramente processual sem tese material, tangenciar outra divisão da taxonomia, ou apresentar baixa densidade para fins de prova de Magistratura:

- AREsp 2.031.414-MG (13/06/2023) — agentes políticos municipais e DL 201/67; caso isolado fora da janela de 3 anos e já coberto, em essência, pelo Tema 576/STF citado como conexão.
- PET no AgInt nos EDcl no AREsp 1.877.917/RS (23/05/2023) — entendimento expressamente superado por julgado posterior mais completo sobre o mesmo tema (indisponibilidade de bens/Tema 1257).
- AgInt no REsp 2.059.096/PE (02/10/2023) — redundante com o Tema 1257/STJ sobre indisponibilidade de bens, já coberto por ficha própria.
- CC 174.764-MA (09/02/2022) — conflito de competência de baixa densidade para prova de Magistratura Estadual, fora da janela de 3 anos para casos isolados.
- EREsp 1.496.347/ES e REsp 1.761.937 (2021) — entendimento antigo sobre cassação de aposentadoria, expressamente superado pela virada de jurisprudência já retratada na ficha do MS 26.106-DF/EResp 1.781.874-DF.
- REsp 1.570.000-RN (28/09/2021) — in dubio pro societate; fora da janela de 3 anos e já coberto, em versão mais recente e completa, pela ficha da AREsp 2.080.146-SP.
- REsp 1.925.492-RJ e REsp 1.929.230-MT (04/05/2021) — cabimento de agravo de instrumento e medidas executivas atípicas; temas processuais de baixa densidade e fora da janela de 3 anos.
- AgInt no AgInt no AREsp 1.479.463-SP (03/12/2024) e REsp 2.061.719-TO (27/08/2024) — redundantes com a ficha já existente sobre continuidade típico-normativa do art. 11 (AgInt no AREsp 1.206.630-SP), sem tese adicional relevante.
- AgInt no AREsp 2.380.545-SP (06/02/2024) — redundante com a ficha já existente sobre revogação do art. 11, I, e aplicação retroativa da Lei 14.230/2021 (AgInt no AREsp 2.380.545-SP trata do mesmo ponto já coberto).

- EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EAREsp 871.119-MG (10/06/2024) — decisão de conteúdo puramente processual sobre o método de verificação de conformidade com Tema de repercussão geral, sem tese material própria.
- AgInt no REsp 1.934.320-PR (30/04/2025) — trata do regime prescricional anterior à Lei 14.230/2021 (já superado); mantido apenas como pano de fundo histórico nas fichas sobre o novo regime de prescrição.
- AgInt no REsp 1.991.470-MG (11/06/2024) — aplica a tese da ADI 7.156/7.236 sobre eficácia da absolvição penal sem agregar conteúdo novo; referenciado como conexão na ficha correspondente da reforma, sem ficha autônoma.